

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	3
5.3 - Descrição - Controles Internos	8
5.4 - Programa de Integridade	12
5.5 - Alterações significativas	15
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	16

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	17
10.2 - Resultado operacional e financeiro	93
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	100
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	102
10.5 - Políticas contábeis críticas	104
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	106
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	107
10.8 - Plano de Negócios	109
10.9 - Outros fatores com influência relevante	112

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1. – Política de gerenciamento de riscos

a. *Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos*

Atualmente, a Companhia está em processo de elaboração de sua Política de Gestão Riscos. Até que o documento seja aprovado pela Administração da Companhia, o Grupo tem como prática monitorar constantemente os riscos do seu negócio que possam impactar no atingimento dos objetivos previstos no planejamento estratégico e operacional da Companhia, incluindo mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades. Tais práticas encontram-se formalizadas em uma “Norma de Procedimento” da Gerência de Auditoria agregado à elaboração da AGR – Análise Geral de Riscos, a qual analisa o risco de forma consolidada, ou seja, da Companhia e suas controladas.

Não obstante não possua uma política formalizada, a efetividade e adequação dos controles internos adotados pela Companhia com relação aos riscos descritos no item 4.1 são percebidas, considerando:

Priorização dos riscos nos processos: Impacto dos riscos priorizados em cada processo, onde os processos mais impactados pelos riscos mais relevantes e/ou com maior exposição serão priorizados no plano de auditoria interna.

Complexidade: Percepção de fatores que contribuem para aumentar o grau de complexidade dos processos, como por exemplo: características dos sistemas aplicativos, aspectos regulamentares, localidades envolvidas, tecnologia utilizada e estrutura organizacional.

Histórico de exceções: Percepção / ocorrência de problemas envolvendo as atividades do processo analisado.

Volumetria: Valores envolvidos em transações do processo. Representa relevância financeira do processo no contexto da Companhia, fato este que potencializa eventuais danos à companhia caso o risco se materialize.

b. *Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos*

Considerando a minuta de Política que se encontra em processo de elaboração, sua finalidade é o estabelecimento de regras para a Gestão dos Riscos Corporativos e Controles Internos, buscando reduzir os níveis de exposição a perdas/prejuízos do Grupo, assegurando as melhores práticas aplicadas no intuito de resguardar o Grupo, considerando sua estratégia, processos, pessoas e ativos.

(i) *riscos para os quais se busca proteção*

Riscos Corporativos: riscos que podem afetar o Grupo como um todo e impactam diretamente os objetivos estratégicos da organização.

Riscos Inerentes: riscos sempre presentes no ramo do negócio, nos processos ou na atividade, independente dos controles internos administrativos adotados.

(ii) *instrumentos utilizados para proteção*

Após a definição da estrutura de gestão de riscos da Companhia, a Área de Gestão de Riscos e Controles Internos deverá avaliar e monitorar as exposições a risco, apoiando o Comitê de Auditoria com informações, constantemente realimentando os registros com perdas que se materializarem na Companhia.

(iii) *estrutura organizacional de gerenciamento de riscos*

Comitê de Auditoria: órgão de apoio ao Conselho de Administração, aprova a proposta de Appetite a Risco da Companhia, analisa a estrutura e a matriz de riscos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Área de Gestão de Riscos e Controles Internos: diretamente ligada à Presidência, a área executa a estratégia de Gestão de Riscos Corporativos, subsidiando o Comitê de Auditoria com informações, avaliando e monitorando as exposições a risco do Grupo.

c. Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia supervisiona a eficiência de seus controles internos com o suporte da área de Gerência Corporativa de Auditoria e Gestão de Riscos e Controles Internos.

A Auditoria Interna seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas visando se certificar da presença e eficácia dos mecanismos de controle interno, fornecendo informações essenciais para avaliação dos gestores. O Comitê de Auditoria da Companhia supervisiona o desenvolvimento e o desempenho do controle interno, considerando o Ambiente de Controle (aplicação das normas da organização, desempenho e a integridade dos valores éticos), Avaliação de Riscos (internos e externos que possam afetar à realização dos objetivos da Companhia, avaliando, inclusive, os impactos de mudanças), Atividades de Controle (propondo ações corretivas necessárias à mitigação de riscos) e avalia a natureza e o escopo das atividades de monitoramento evitando tentativas de burlar os controles, assim como avalia a correção de deficiências por parte da Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2. – Política de gerenciamento de riscos de mercado

A Cia não possui uma política formalmente aprovada, apenas práticas. Atualmente, estamos em processo de aprovação de uma política.

(a) *Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos*

A Companhia não adota uma política formalizada de gerenciamento de riscos, mas tem como prática monitorar constantemente os riscos do seu negócio, que possam impactar de forma adversa suas operações e resultados, incluindo mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades. Tais práticas encontram-se formalizadas em uma "Norma de Procedimento" da Gerência de Auditoria agregado à elaboração da AGR – Análise Geral de Riscos, a qual analisa o risco de forma consolidada, vez que a Companhia em si, não está suscetível a variação.

Não obstante não possua uma política formalizada, a efetividade e adequação dos controles internos adotados pela Companhia com relação aos riscos de mercado descritos no item 4.2 acima são percebidas, considerando:

- Priorização dos riscos nos processos: Impacto dos riscos priorizados em cada processo, onde os processos mais impactados pelos riscos mais relevantes e/ou com maior exposição serão priorizados no plano de auditoria interna.
- Risco de Mercado: As perdas financeiras advindas dos riscos associados às perdas de uma eventual remuneração não adequada aos investimentos realizados, de variações em preços de ativos financeiros, taxas de juros, moedas, além dos riscos advindos do desequilíbrio entre a oferta e demanda e os associados aos custos de geração e transmissão. A avaliação e controle deste risco são pilares das decisões estratégicas da organização. As principais ferramentas de controle de riscos de mercado sobre as quais são aplicados limites operacionais são a análise de sensibilidade, valor em risco e testes de estresse através de cenários.
- Complexidade: Percepção de fatores que contribuem para aumentar o grau de complexidade dos processos, como por exemplo: características dos sistemas aplicativos, aspectos regulamentares, localidades envolvidas, tecnologia utilizada e estrutura organizacional.
- Histórico de exceções: Percepção / ocorrência de problemas envolvendo as atividades do processo analisado.
- Volumetria: Valores envolvidos em transações do processo. Representa relevância financeira do processo no contexto da Companhia, fato este que potencializa eventuais danos à companhia caso o risco se materialize.

As áreas Financeira, Regulatória e Jurídica atuam em conjunto reportando à Diretoria e o Conselho de Administração as ações que visam mitigar os riscos existentes. A área de auditoria interna realiza trabalhos periódicos, visando mitigar os riscos inerentes ao negócio, inclusive riscos de mercado, através de auditoria e acompanhamento da implementação de ações necessárias para minimização desses riscos. O gerenciamento dos riscos da Emissora é realizado através de estratégias conservadoras, visando liquidez, segurança e rentabilidade. Todas as operações são realizadas de acordo com condições normais de mercado e suas condições são acompanhadas sistematicamente.

O principal risco de mercado ao qual a Companhia está exposta são as eventuais oscilações nas taxas de juros e indicadores econômicos, que afetam diretamente o seu ativo e o seu passivo. A sensibilidade dos ativos e passivos financeiros da Companhia foi demonstrada em cinco cenários.

A Companhia apresenta abaixo, em conformidade com a Instrução da CVM nº 475, de 17 de dezembro de 1998, conforme alterada, um cenário com taxas projetadas verificadas em 31 de dezembro de 2019 (Cenário Provável) mais dois cenários com apreciação de 25% (Cenário II) e 50% (Cenário III) dos indexadores.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Foram incluídos, ainda, mais dois cenários com o efeito inverso ao determinado na instrução para demonstrar os efeitos com a depreciação de 25% (Cenário IV) e 50% (Cenário V) desses indexadores.

Risco do fluxo de caixa

		Consolidado					
		Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado à taxa de juros					
Operação	Risco	Saldo em RS (exposição)	Cenário Provável	Cenário II +25%	Cenário III +50%	Cenário IV -25%	Cenário V -50%
Ativos financeiros							
Aplicações financeiras	CDI	5.644.838	5.897.162	5.690.243	6.023.324	5.834.081	5.771.000
Impacto no resultado			-	63.081	126.162	(63.081)	(126.162)
Passivos financeiros							
Empréstimos, financiamentos e debêntures	CDI	(8.039.674)	(8.399.047)	(8.488.890)	(8.578.734)	(8.309.204)	(8.219.360)
	SELIC	(466.747)	(487.984)	(493.293)	(498.602)	(482.675)	(477.366)
	TJLP	(245.702)	(257.889)	(260.936)	(263.982)	(254.842)	(251.796)
	IGP-M	(362.734)	(378.477)	(382.413)	(386.348)	(374.541)	(370.606)
	IPCA	(5.574.367)	(5.830.788)	(5.894.893)	(5.958.998)	(5.766.683)	(5.702.578)
Impacto no resultado			-	(166.240)	(332.479)	166.240	332.479
Efeito líquido no resultado			-	(103.159)	(206.317)	105.657	206.317
Referência para ativos e passivos financeiros							
		Taxa projetada (BMF)	Taxa em 31/12/2019	25%	50%	-25%	-50%
	CDI (% 12 meses)	4,47	5,98	5,59	6,71	3,35	2,24
	SELIC (% 12 meses)	4,55	5,98	5,69	6,83	3,41	2,28
	TLP (% 12 meses)	4,31	4,31	5,39	6,47	3,23	2,16
	TJLP (% 12 meses)	4,96	6,20	6,20	7,44	3,72	2,48
	IGP-M (% 12 meses)	4,34	7,30	5,43	6,51	3,26	2,17
	IPCA (%12 meses)	4,60	4,31	5,75	6,90	3,45	2,30

Fonte: B3

De acordo com o CPC 40(R1), apresentamos abaixo os valores dos instrumentos derivativos da Companhia, vigentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, que podem ser assim resumidos:

Operações passivas		Valor justo	
Objetivo de <i>hedge</i> de risco de mercado	Indexador	31/12/2019	31/12/2018
es			
Swap		-	-
Ponta ativa	US\$	1.302.382	1.092.765

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Ponta passiva	CDI	(1.263.399)	(965.229)
Total		38.983	127.536

Abaixo descrevemos as principais estratégias para mitigar a exposição a esses índices:

- Certificado de Depósito Interbancário ("CDI"): A maior parte do endividamento da Companhia está atrelada ao CDI. Para minimizar os efeitos dessa exposição, todas as aplicações financeiras da Companhia também estão atreladas ao CDI.
- IGP-M: Exceção feita à maior parte do endividamento da Companhia, a qual está atrelada ao CDI, conforme acima disposto, parte significativa da dívida da Companhia está atrelada a esse índice. Em compensação parte da tarifa de distribuição de energia também está atrelada ao IGP-M.

Os principais instrumentos financeiros utilizados pela Companhia são aplicações financeiras, captação de empréstimos para financiar os seus investimentos e capital de giro e captação de debêntures. Todas as operações são realizadas em condições normais de mercado.

A Companhia entende que não há necessidade de uma política formalizada, por entender que as práticas por ela adotadas – e descritas neste item 5.2 – são suficientes para lidar com os riscos aos quais está exposta. No entanto, a Companhia está estruturando sob a forma de política em conjunto com a implantação da Área de Gerenciamento de Riscos cujo objetivo visa identificar eventos que possam comprometer as estratégias da organização, avaliação de riscos, além da definição de estratégia de gerenciamento e monitoramento contínuo do grau de exposição.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

Não aplicável tendo em vista que a Companhia ainda não adota uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado.

A Companhia entende que não há necessidade de uma política formalizada, por entender que as práticas por ela adotadas e descritas na "*Norma de Procedimentos*" e neste item 5.2, são suficientes para lidar com os riscos aos quais está exposta. No entanto, a Companhia está estruturando sua Norma de Procedimento sob a forma de política, em conjunto com a implantação da Área de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, que alinhado as boas práticas de governança, objetiva identificar eventos que possam comprometer as estratégias da organização, avaliação de riscos, além da definição de estratégia de gerenciamento e monitoramento contínuo do grau de exposição.

(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos de taxa de juros, taxa de câmbio e de crédito, conforme qualitativa e quantitativamente descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não adota estratégia específica de proteção patrimonial (*hedge*).

(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, uma vez que a Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

(iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia está exposta a determinados riscos de mercado resultantes do curso normal de seus negócios, incluindo variações nas taxas de juros e taxas de inflação. No entanto, tendo em vista a natureza das atividades da Companhia, a administração entende que, atualmente, não há necessidade de gerenciamento de riscos para nenhum tipo de risco porque, na avaliação de seus administradores, tais riscos de mercado não influenciam diretamente as atividades da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.

(v) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

A Companhia não faz uso de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, uma vez que na avaliação de seus administradores a Companhia não está exposta a riscos que justificariam operações de tal natureza.

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Não há estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos. Tendo em vista a natureza de suas atividades, sua administração entende que, atualmente, não há necessidade de gerenciamento de riscos para nenhum tipo de risco porque, na avaliação de seus administradores, tais riscos de mercado não influenciam diretamente as atividades da Companhia e não representam impactos negativos em seus resultados.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A Companhia entende que não há necessidade de uma política formalizada, por entender que as práticas por ela adotadas e descritas na "*Norma de Procedimentos*" e neste item 5.2, são suficientes para lidar com os riscos aos quais está exposta. No entanto, a Companhia está estruturando sua Norma de Procedimento sob a forma de política, em conjunto com a implantação da Área de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos, que alinhado as boas práticas de governança, objetiva identificar eventos que possam comprometer as estratégias da organização, avaliação de riscos, além da definição de estratégia de gerenciamento e monitoramento contínuo do grau de exposição.

A Companhia supervisiona a eficiência de seus controles internos com o suporte dos seguintes profissionais:

- Gerente Corporativo de Auditoria Interna;
- Diretor Presidente;
- Diretor Vice-Presidente de Operações;
- Diretoria de Estratégia e Regulação;
- Gerente de Assuntos Regulatórios; e
- Membros do Comitê de Auditoria e Segurança.

A Auditoria Interna seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas visando se certificar da presença e eficácia dos mecanismos de controle interno, fornecendo informações essenciais para avaliação dos gestores. O Comitê de Auditoria e Segurança supervisiona o desenvolvimento e o desempenho do controle interno, considerando o Ambiente de Controle (aplicação das normas da organização, desempenho e a integridade dos valores éticos), Avaliação de Riscos (internos e externos que possam afetar à realização dos objetivos da Companhia, avaliando, inclusive, os impactos de mudanças), Atividades de Controle (propondo ações corretivas necessárias à

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

mitigação de riscos) e avalia a natureza e o escopo das atividades de monitoramento evitando tentativas de burlar os controles, assim como avalia a correção de deficiências por parte da Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3.– Descrição dos controles internos

(a) Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

Muito embora a Companhia não tenha uma política de gerenciamento de riscos formalizada, a Companhia implementou e mantém controles internos de modo a fornecer aos seus acionistas razoável segurança sobre a confiabilidade de suas demonstrações e demais informações financeiras.

A Companhia atua com três níveis principais de controles internos, sendo o primeiro estruturado por meio de suas políticas e procedimentos, acompanhadas por controles internos e gerenciais de cada uma das áreas organizacionais. O segundo, por meio da estrutura de controles financeiros, reporte a administração e acompanhamento contínuo dos resultados, que ocorre por meio de reuniões mensais de resultados com a Diretoria. Por sua vez, o terceiro nível é desempenhado pela auditoria interna por meio de trabalhos preventivos e corretivos, com reporte bimestral ao Comitê de Auditoria e Segurança e ao conselho de administração da Companhia.

Sistemas de Informação:

A maior parte dos sistemas de gerenciamento e controle são produtos adquiridos de fornecedores com importante referência no mercado de tecnologia, sendo customizados para atender ao setor de distribuição de energia elétrica e às necessidades das empresas do grupo. Todos os sistemas estão integrados e possuem elevado grau de automação.

Os sistemas da Companhia são divididos em quatro segmentos: **(a)** Sistemas Comerciais; **(b)** Sistemas Técnicos; **(c)** Sistemas Financeiros; e **(d)** Sistemas de Apoio.

(a) os Sistemas Comerciais estão descritos abaixo:

- SAP CCS: Sistema responsável pelos processos de leitura, faturamento, arrecadação e combate às perdas;
- SAP CRM: Sistema responsável pelo processo de atendimento ao cliente;
- SAP MOM: Sistema responsável pelo controle de ordens de serviço de campo;
- SAP PROLOGA: Sistema responsável pelo processo de leitura e faturamento em campo;
- SAP BO/BW: Sistema responsável pela geração de informações estratégicas da área comercial; e
- CAS HEMERA: Sistema responsável pelo processo de faturamento de clientes de alta tensão.

(b) Os Sistemas Técnicos estão descritos abaixo:

- G2M+ MAPA: Sistema para georreferenciamento da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ OPER: Sistema para operação da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ OPER MOBILE: Sistema para controle das ordens de serviços de campo da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ MAN: Sistema para controle de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica;
- G2M+ PROJ: Sistema para controle de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica;
- ELIPSE: Sistema SCADA para automação da rede de energia elétrica; e
- WAY2: Sistema para controle da medição de energia elétrica.

(c) os Sistemas Financeiros estão descritos abaixo:

- SAP FI: Sistema administrativo-financeiro módulo Financeiro;
- SAP CO: Sistema administrativo-financeiro módulo Contábil;
- SAP MM: Sistema administrativo-financeiro módulo Materiais;
- SAP SD: Sistema administrativo-financeiro módulo Vendas de Serviços;
- SAP PM: Sistema administrativo-financeiro módulo Manutenção;
- SAP PS: Sistema administrativo-financeiro módulo Projetos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- SAP TRM: Sistema administrativo-financeiro módulo de Tesouraria;
- SAP AA: Sistema administrativo-financeiro módulo de Ativos;
- SAP IM: Sistema administrativo-financeiro módulo Investimentos;
- SAP WF: Sistema administrativo-financeiro módulo Workflow de Aprovação;
- SAP GRC NFe: Sistema administrativo-financeiro módulo para Emissão de notas fiscais;
- SAP BO/BW: Sistema administrativo-financeiro módulo de geração de informações estratégicas;
- MASTERSAF: Sistema para gestão e controle dos processos fiscais; e
- WMS: Sistema para gestão e controle do estoque de materiais.

(d) os Sistemas de Apoio estão descritos abaixo:

- SÊNIOR VETORH: Sistema responsável pelo processamento da folha de pagamento;
- ASM: Sistema responsável pelo registro, controle e acompanhamentos dos incidentes e requisições relacionados ao ambiente de tecnologia; e
- CP-PRO: Sistema responsável pelo controle e gestão dos processos jurídicos.

A Companhia possui uma Central de Serviços de TI que gerencia e controla todo o processo de concessão de acesso aos sistemas relacionados acima. Este processo é fundamentado nos principais frameworks de melhores práticas de mercado como ITIL, COBIT, ISO 20.000 e ISO 27.000.

As principais premissas deste processo são:

- (i) Todo acesso só é concedido mediante autorização prévia de um gestor imediato;
- (ii) As permissões de acesso às funcionalidades dos sistemas são concedidas de acordo com a função desempenhada pelos usuários. Desta forma, são criados grupos de acesso chamados de perfis; e
- (iii) Existem usuários-chave nas áreas de negócio que detêm grande conhecimento dos sistemas. Estes são os responsáveis em avaliar a inclusão/modificação dos usuários nos perfis de cada sistema.

Periodicamente, empresas independentes são contratadas para auditar o ambiente de Tecnologia da Informação do Grupo Equatorial Energia, incluindo os acessos aos sistemas.

A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório. A Companhia está atenta às novas tecnologias e investe constantemente em seus controles a fim de aprimorá-los cada vez mais.

As unidades de negócio do Grupo Equatorial Energia são estruturadas de forma a permitir o pleno atendimento à legislação. A administração do Grupo Equatorial Energia é responsável pelos controles internos por ela determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

No cumprimento dessa responsabilidade, a administração faz estimativas e toma decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados com a implantação de Procedimentos de controle interno ou de medidas corretivas.

Por fim, a Companhia entende que não há necessidade de uma política formalizada, por entender que as práticas por ela adotadas e descritas nesta seção 5 são suficientes para lidar com os riscos aos quais está exposta. No entanto, a Companhia está estruturando sob a forma de política em conjunto com a implantação da Área de Gerenciamento de Riscos cujo objetivo visa identificar eventos que possam comprometer as estratégias da organização, avaliação de riscos, além da definição de estratégia de gerenciamento e monitoramento contínuo do grau de exposição.

(b) **Estruturas organizacionais envolvidas**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A Companhia conta com as seguintes estruturas organizacionais para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:

- Ambiente de controles robusto com utilização do ERP SAP em sua estrutura de tecnologia;
- Gerência de auditoria interna independente e dedicada a avaliar exposição a riscos, testar controles, transações e procedimentos. Esta área é diretamente subordinada à Presidência da Companhia;
- Diretoria de Estratégia e Regulação dedicada a analisar a conformidade das operações aos requisitos legais e regulatórios; e
- Comitê de Auditoria e Segurança que funciona supervisionando os resultados e operações.

A Gerência de Auditoria Interna e a Diretoria de Estratégia e Regulação reportam-se ao Comitê de Auditoria e Segurança, que por sua vez assessora e informa o Conselho de Administração da Companhia e de sua controladora sobre possíveis deficiências e falhas do processo.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos descrita neste item é parte das práticas da Companhia, bem como de sua controlada, de controle de riscos. No entanto, não há qualquer política de gerenciamento de riscos formalizada que trate do assunto ou de tais procedimentos, sendo que todas as práticas estão descritas nesta Seção 5.

O Comitê de Auditoria e Segurança, criado em maio de 2014, avalia ações e toma decisões que influenciam o cotidiano da Companhia. Dentre suas funções, podemos destacar:

- i) Avaliação da efetividade e da suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de auditoria interna e independente da Companhia, apresentando as recomendações de aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender necessárias;
- ii) Verificação do cumprimento de suas recomendações e/ou esclarecimentos às suas manifestações;
- iii) Avaliação da observância, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelas auditorias independente e interna, bem como se pronunciar no Conselho de Administração quanto a eventuais conflitos entre a auditoria interna, a externa e/ou a Diretoria da Companhia;
- iv) Reunião com os diversos Comitês e com o Conselho de Administração, para discutir políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas competências;
- v) Elaboração do relatório anual resumido;
- vi) Avaliação e monitoramento da adequação da Companhia à Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e seus regulamentos ("Lei nº 12.846/2013"); e
- vii) Avaliação e monitoramento dos mecanismos de controle e verificação do cumprimento da Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos pela Companhia.

Seus mecanismos de avaliação envolvem a supervisão das atividades da área de controles internos da Companhia, através do monitoramento da qualidade e integridade das atividades da auditoria interna da Companhia. Além de proceder, anualmente, à auto avaliação de suas atividades e identificar oportunidades de melhoria na sua forma de atuação.

- (c) **Forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A Companhia supervisiona a eficiência de seus controles internos com o suporte dos seguintes profissionais:

- Gerente Corporativo de Auditoria Interna;
- Diretor Presidente;
- Diretor Vice-Presidente de Operações;
- Diretoria de Estratégia e Regulação;
- Gerente de Assuntos Regulatórios; e
- Membros do Comitê de Auditoria e Segurança.

A Auditoria Interna seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas visando se certificar da presença e eficácia dos mecanismos de controle interno, fornecendo informações essenciais para avaliação dos gestores. O Comitê de Auditoria e Segurança supervisiona o desenvolvimento e o desempenho do controle interno, considerando o Ambiente de Controle (aplicação das normas da organização, desempenho e a integridade dos valores éticos), Avaliação de Riscos (internos e externos que possam afetar à realização dos objetivos da Companhia, avaliando, inclusive, os impactos de mudanças), Atividades de Controle (propondo ações corretivas necessárias à mitigação de riscos) e avalia a natureza e o escopo das atividades de monitoramento evitando tentativas de burlar os controles, assim como avalia a correção de deficiências por parte da Administração.

(d) Deficiências e recomendações sobre controles internos presentes no relatório do auditor independente

A Companhia entende que o EBITDA Ajustado é uma medição gerencial de desempenho por aproximar a geração de caixa de nossa atividade econômica, por desconsiderar: **(i)** despesas ou receitas de não caixa que, similarmente à depreciação, é formada pela baixa de ativos que ainda possuem algum valor contábil residual, porém foram retirados da operação cotidiana da Companhia antes do término de sua vida útil contábil por motivos diversos, por exemplo, descarga elétrica em transformadores ou outros componentes da rede de distribuição, acidentes de trânsito que danificam bens não considerados como de massa; **(ii)** sua natureza de despesas ou receita não caixa que, similarmente à depreciação, é formado pelo mero reconhecimento contábil de custo de outorga de opção de compra de ações da Companhia à seus Administradores e/ou colaboradores e **(iii)** sua natureza de despesas ou receita não caixa que, similarmente à depreciação, é formada pela atualização do valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária da Companhia no patrimônio líquido de suas investidas.

e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A Administração concorda com o relatório do auditor independente sobre os controles internos da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, não tendo sido identificadas deficiências ou recomendações significativas sobre os controles internos. De acordo com a avaliação da Administração, as demais deficiências reportadas pelos auditores não apresentam probabilidade ou magnitude com relação a distorções que possam surgir nas demonstrações financeiras.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4.- Mecanismos e procedimentos internos de integridade

a) regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

(i) principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor

Encontra-se em fase de implantação no Grupo Equatorial Energia, uma área de riscos e controles internos, com o objetivo de propiciar a melhor prática de gestão de riscos e controles internos no intuito de resguardar o Grupo Equatorial, considerando sua estratégia, processos e ativos, de eventuais riscos. O Grupo Equatorial atua em três linhas de defesa voltadas para prevenção, detecção e remediação de fraudes, normatizando seus processos administrativos, operacionais e financeiros, que periodicamente são revisados por analistas de risco e consultores de qualidade.

(ii) a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade

Atua na prevenção, detecção e remediação de fraudes o Comitê de Ética da Equatorial Energia S.A., com atuação também em suas controladas diretas e indiretas. Os processos e mecanismos da Companhia para prevenção, detecção e remediação de fraudes, são revisados por analistas de riscos e consultores de qualidade, e a Auditoria Interna da Equatorial Energia S.A., com atuação também em suas controladas diretas e indiretas, como é o caso da Companhia e realiza trabalhos de revisão de aderência desses controles.

(iii) código de ética ou de conduta

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Ética e Conduta do Grupo Equatorial contempla ações e princípios que norteiam as relações de seus empregados, diretores e conselheiros.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

A cada alteração implantada no Código de Ética e Conduta, são promovidos treinamentos para empregados, diretores e conselheiros que se sujeitam ao Código de Ética e Conduta, de forma a estarem atualizados com os temas incluídos ou que sofrerem alterações.

Encontra-se em fase de implantação treinamento gamificado em plataforma digital do Programa de Integridade da Equatorial Energia, o referido treinamento originará relatório preciso do grau de absorção do conteúdo pelo colaborador treinado.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Cabe ao Comitê de Ética a recomendação de aplicação das medidas disciplinares, que variam de acordo com a gravidade das transgressões identificadas e apuradas. As sanções estão previstas em norma específica (NP.004. EQTL).

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O novo código de ética do grupo foi aprovado em 18 de outubro de 2018 pelo Comitê de Auditoria. E pode ser acessado através do site: www.equatorialenergia.com.br

(b) canal de denúncia

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

O Grupo Equatorial possui canal de denúncias interno. O canal se destina ao recebimento e envio de dúvidas, críticas, relatos de casos de descumprimento do Código de Ética e Conduta ou sugestões referentes à ética e conduta profissional, e é administrado pela Ouvidoria e Auditoria Interna, que darão o devido tratamento aos relatos recebidos, envolvendo o Comitê de Ética, se necessário. O acesso ao canal é disponibilizado por meio de endereço na internet e por telefone, 24 horas por dia.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal de denúncias está aberto aos empregados e terceiros, que mantêm relacionamento com o Grupo Equatorial, do qual faz parte a Companhia, sendo disponibilizado acesso telefônico e via web 24 horas por dia.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé**

O canal permite que o denunciado mantenha o anonimato, gerando protocolo para que acompanhe o andamento do processo até a finalização da apuração.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

A Gerência de Auditoria Interna da Equatorial Energia S.A., com atuação também em suas controladas diretas e indiretas é responsável pela apuração de denúncias.

(c) procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Nos procedimentos que envolvem fusões, aquisições e reestruturações societárias, a análise da contraparte sempre faz parte do processo de *Due Diligence*, em que são avaliados os processos administrativos, judiciais, criminais e potenciais riscos dos contratos, tanto das pessoas jurídicas, como das pessoas físicas que tenham participação na sociedade.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

As análises são formalizadas através de Relatórios de Diligência preparados por assessores legais conceituados. Esses relatórios são apresentados para a Diretoria e para o Conselho de Administração que avaliam a continuidade da companhia no negócio dependendo dos riscos verificados, seguindo as regras da Lei de Anticorrupção e do Compliance.

(d) razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública

Não aplicável, tendo em vista que, conforme acima descrito, a Companhia adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas**5.5. - Alterações significativas**

Não houve, no último exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nenhuma alteração significativa nos riscos aos quais a Companhia está exposta, nem alterações no gerenciamento de seus riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6. - Outras informações relevantes.

Não existem outras informações relevantes, que não tenham sido mencionadas acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência são derivadas de nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A análise dos nossos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores de nossas contas patrimoniais constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos dados apresentados nas Demonstrações Financeiras e nas Informações Trimestrais sobre a nossa situação financeira. Nossa Diretoria não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro.

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas deste item 10 em geral significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente.

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia é uma holding que atua nos segmentos de distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica, assim como de prestação de serviços relacionados à energia elétrica no Brasil. A Companhia possui sede em São Luís, no Estado do Maranhão, tendo suas ações negociadas na B3 sob o ticker “EQTL3” e, desde 2008, participa do segmento de listagem do Novo Mercado.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía patrimônio líquido (excluindo participação de acionistas não controladores) de R\$ 8.111 milhões, representando um aumento de 45% em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 5.596 milhões).

O lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 2.716 milhões e EBITDA Ajustado de R\$ 1.244 bilhões, enquanto o lucro líquido consolidado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 totalizou R\$ 1.161 milhões e EBITDA Ajustado de R\$1,2 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava endividamento líquido de R\$ 10.595 milhões, valor que representava 1,08 vez o patrimônio líquido e 2,6 vez o EBITDA Ajustado acumulado dos últimos 12 meses. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava endividamento líquido de R\$2.377 milhões valor que representava 0,49 vez o patrimônio líquido e 1,47 vez o EBITDA Ajustado acumulado dos últimos 12 meses. Em 31 de dezembro de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2017, também de maneira consolidada, o grupo apresentava endividamento líquido de R\$1.711 milhões, valor que representava 0,40 vez o patrimônio líquido e 1,28 vez o EBITDA Ajustado anual, patamares que os Diretores da Companhia consideraram confortáveis e que refletiram a robustez patrimonial e financeira das empresas da Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía patrimônio líquido (excluindo participação de acionistas não controladores) de R\$ 5.596 milhões, representando um aumento de 16,9 % em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2017 (R\$4.786 milhões). O lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 1.161 milhões e EBITDA Ajustado de R\$1,2 bilhões, enquanto o lucro líquido consolidado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 totalizou R\$1.205 milhões e EBITDA Ajustado de R\$1.613 milhões.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava endividamento líquido de R\$2.377 milhões valor que representava 0,49 vez o patrimônio líquido e 1,47 vez o EBITDA Ajustado acumulado dos últimos 12 meses. Em 31 de dezembro de 2017, também de maneira consolidada, o grupo apresentava endividamento líquido de R\$1.711 milhões, valor que representava 0,40 vez o patrimônio líquido e 1,28 vez o EBITDA Ajustado anual, patamares que os Diretores da Companhia consideraram confortáveis e que refletiram a robustez patrimonial e financeira das empresas da Companhia.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía patrimônio líquido (excluindo participação de acionistas não controladores) de R\$4.786 milhões, representando um aumento de 19% em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2016 (R\$4.024milhões). O lucro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R\$1.205 milhões e EBITDA Ajustado de R\$1.613 milhões, enquanto o lucro líquido consolidado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 totalizou R\$873 milhões e EBITDA Ajustado de R\$1.338 milhões.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentava endividamento líquido de R\$2.377 milhões valor que representava 0,49 vez o patrimônio líquido e 1,47 vez o EBITDA Ajustado acumulado dos últimos 12 meses. Em 31 de dezembro de 2016, também de maneira consolidada, o grupo apresentava endividamento líquido de R\$1.711 milhões, valor que representava 0,40 vez o patrimônio líquido e 1,28 vez o EBITDA Ajustado anual, patamares que os Diretores da Companhia consideraram confortáveis e que refletiram a robustez patrimonial e financeira das empresas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**b. estrutura de capital**

O setor de energia elétrica requer uso intensivo de capital. A Companhia e suas controladas realizam frequentemente captações por meio do mercado financeiro e de capitais para financiar suas estratégias de crescimento e a condução de suas operações, o que explica a estrutura de capital da Companhia ser composta substancialmente por capital de terceiros.

Em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de capital da Companhia era composta por 26% de capital próprio e 74% de capital de terceiros. Em 31 de dezembro de 2018, a estrutura de capital da Companhia se manteve igual ao exercício atual, composta por 26% de capital próprio e 74% de capital de terceiros, comparados a 33% de capital próprio e 67% de capital de terceiros em dezembro de 2017.

	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Capital próprio	26%	26%	33%
Capital social	2.741.931	2.375.354	2.227.021
Reserva de capital	529.934	60.780	59.150
Reserva de lucros	4.993.923	3.210.214	2.524.802
Ajuste de avaliação patrimonial	(154.911)	(50.316)	(22.262)
Outros Resultados Abrangentes	-	-	(2.626)
Participação de acionistas não controladores	1.662.495	956.839	962.019
Patrimônio líquido	9.773.372	6.552.871	5.748.104
Capital de terceiros	74%	74%	67%
Passivo circulante	6.154.422	6.442.384	4.074.347
Passivo não circulante	21.602.301	12.510.741	7.666.001
Total do Passivo	27.756.723	18.953.125	11.740.348

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Caixa e equivalentes de caixa	1.785.203	4.743.990	4.172.474
Passivo líquido total	25.971.520	14.209.135	7.567.874
Total do passivo e patrimônio líquido	37.530.095	25.505.996	17.488.452

Os Diretores da Companhia entendem que a Companhia possui estrutura de capital adequada ao cumprimento de suas obrigações de curto e médio prazos e à condução de suas operações por meio de suas controladas.

Adicionalmente a Diretoria da Companhia entende que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação da dívida líquida, composta pela Dívida Bruta representada pelo saldo de Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante) e debêntures (circulante e não circulante), somado aos Credores Financeiros da recuperação judicial (circulante e não circulante) e seus respectivos AVPs, descontada de: (i) Caixa e Equivalentes de Caixa; (ii) Investimentos de curto prazo; (iii) Valores a receber e Valores a pagar de Parcela A (circulante e não circulante); (iv) Saldo Líquido de Instrumentos financeiros derivativos (circulante e não circulante); (v) Sub-rogação da CCC – Valores aplicados; e (vi) Depósitos judiciais vinculados à empréstimos, apresenta níveis de alavancagem em linha com os valores de alavancagem observados em empresas comparáveis do setor no mercado.

Adicionalmente a Diretoria entende que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação da dívida líquida sobre patrimônio líquido, apresenta níveis de alavancagem em linha com os valores de crescimento observados em empresas comparáveis do setor no mercado. A Companhia e suas controladas administram seu capital de modo a maximizar o retorno de seus investidores, por meio da otimização do nível de endividamento e do patrimônio, buscando uma estrutura de capital eficiente e mantendo índices de endividamento e cobertura de dívida em níveis que venham a otimizar o retorno de capital aos seus investidores e garanta a liquidez da Companhia e de suas controladas. A Diretoria esclarece que, o gerenciamento do capital da Companhia está baseado no acompanhamento de três principais indicadores financeiros, estabelecendo os limites máximos que não comprometem as operações da Companhia e de suas controladas:

- (i) Dívida Líquida/EBITDA;
- (ii) Dívida Líquida/(Dívida Líquida + Patrimônio Líquido); e
- (iii) Dívida de curto prazo/dívida total.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos**

Considerando o seu perfil de longo prazo do endividamento, bem como a trajetória de seus resultados, a Companhia pretende honrar seus compromissos financeiros de curto e longo prazo com recursos provenientes da sua geração operacional de caixa, empréstimos e financiamentos e aporte de recursos pelos acionistas. Esta afirmação pode ser atestada através da avaliação do índice de alavancagem consolidada (dívida líquida dividida por seu EBITDA dos últimos 12 meses) da Companhia que encerrou o exercício de 2019 em 2,6 vezes, sendo ao final do exercício de 2018 em 1,9 vezes e 1,8 vezes ao final do exercício de 2017.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava R\$ 1.909 MM de dívida bruta vencendo no curto prazo. Considerando-se a posição de R\$ 5.956 MM em disponibilidades no encerramento do exercício, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, acreditamos que a Companhia tenha liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores necessários à consecução do objeto social da Companhia e a serem pagos nos próximos anos.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentava R\$ 2.821 MM de dívida bruta vencendo no curto prazo. Considerando-se a posição de R\$ 4.744 MM em disponibilidades no encerramento do exercício, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, acreditamos que a Companhia tenha liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores necessários à consecução do objeto social da Companhia e a serem pagos nos próximos anos.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentava R\$ 1.200 MM de dívida bruta vencendo no curto prazo. Considerando-se a posição de R\$ 4.180 MM em disponibilidades no encerramento do exercício, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, acreditamos que a Companhia tenha liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores necessários à consecução do objeto social da Companhia e a serem pagos nos próximos anos.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizados

Nossa Diretoria entende que a Companhia não utiliza fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes, contudo, as controladas da Companhia, utilizam as seguintes fontes:

I. Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ("EQUATORIAL MARANHÃO"):

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018, 2017 e 2016, a EQUATORIAL MARANHÃO utilizou como fonte de financiamento o BNDES, que usualmente oferece taxas de juros menores e prazos de pagamento compatíveis com o tempo de retorno do projeto de investimento.

Por estar situada no Nordeste brasileiro e ter 90% do território coberto pela Amazônia Legal, além dos tradicionais órgãos de fomento, acima mencionados, a EQUATORIAL MARANHÃO tem possibilidade de captação de linhas de créditos específicas para o desenvolvimento do Nordeste (FNE, FDNE, etc.), bem como para desenvolvimento do Norte (FDA).

Visando sempre obter as menores taxas do mercado, caso haja projetos de investimento que não sejam elegíveis para financiamentos pelos referidos órgãos, a EQUATORIAL MARANHÃO poderá recorrer ao mercado de capitais (debêntures), agências multilaterais de fomento ou demais fontes do mercado bancário.

II. Equatorial Pará Distribuidora de Energia ("EQUATORIAL PARÁ"):

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a EQUATORIAL PARÁ utilizou como principal fonte de financiamento o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social ("BNDES"), que usualmente oferece taxas de juros menores que o mercado privado, além de prazos de pagamentos compatíveis com o tempo de retorno do projeto de investimento. A EQUATORIAL PARÁ também possui financiamento contratados com instituições financeiras privadas, com o objetivo de financiar suas atividades, como Santander e Citibank.

Visando sempre obter as menores taxas do mercado, caso haja projetos de investimento que não sejam elegíveis para financiamentos pelos referidos órgãos, a EQUATORIAL PARÁ poderá recorrer ao mercado de capitais (debêntures), agências multilaterais de fomento ou demais fontes do mercado bancário.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Atualmente a apenas as controladas da Companhia possuem limites substanciais de crédito aprovados em instituições financeiras de primeira linha.

Nossos Diretores entendem que caso seja necessária a cobertura de deficiências de liquidez para financiamento de capital de giro ou investimentos em ativos não circulantes nas controladas da Companhia, é possível a utilização destas linhas disponíveis em bancos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

comerciais ou o acesso a financiamentos de linhas oficiais, de acordo com prazo, custo e necessidade de garantias que possam vir a estar disponíveis.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta da Companhia era de R\$ 17.636 milhões, dos quais 7,6% (R\$ 1.340 milhões) em moeda estrangeira. A dívida líquida da Companhia atinge R\$ 10.595 milhões. Do valor total da dívida bruta acima, 10,8% (R\$ 1.906) tem vencimento no curto prazo e 89,2% (R\$ 15.730) tem vencimento no longo prazo..

Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta da Companhia era de R\$ 12.280 milhões, dos quais 8,8% (R\$ 1.083 milhões) em moeda estrangeira. A dívida líquida da Companhia atinge R\$ 6.702 milhões. Do valor total da dívida bruta acima, 23,0% (R\$ 2.822) tem vencimento no curto prazo e 77,0% (R\$ 9.458) tem vencimento no longo prazo.

Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta da Companhia era de R\$ 7.839 milhões, dos quais 10,7% (R\$ 842) em moeda estrangeira. A dívida líquida da Companhia atinge R\$ 3.164 milhões. Do valor total da dívida bruta acima, 15,3% (R\$1.200) tem vencimento no curto prazo e 84,7% (R\$ 6.639) tem vencimento no longo prazo.

Dívidas (R\$ mil)	2017	2018	2019
Curto Prazo	1.087.558	2.822.000	1.905.841
Moeda Estrangeira	274.380	7.000	7.603
Moeda Nacional	813.178	2.815.000	1.898.238
Longo Prazo	4.620.346	9.458.00	15.730.299
Moeda Estrangeira	649.496	1.075.000	1.284.299
Moeda Nacional	3.970.850	8.383.000	14.446.000
Total Geral	5.707.904	12.280.000	17.636.139

O gráfico abaixo demonstra a evolução do endividamento da Companhia quando comparada ao seu EBITDA Ajustado.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	2019	2018	2017
Dívida Líquida	10.595.217	6.701.556	3.164.404
DL / EBITDA	2,6	1,9	1,8

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A Diretoria destaca abaixo as principais operações de empréstimos, financiamentos e debêntures contratadas pelas controladas da Companhia, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, uma vez que a Companhia não possui operações dessa natureza atualmente contratadas.

EQUATORIAL ENERGIA:

2ª Emissão de Debêntures

Em 11 de dezembro de 2017, a Companhia realizou a Segunda Emissão de Debêntures, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia firme, em duas séries, no valor total de R\$800.000 mil, sendo a primeira série no montante de R\$ 695.000, com vencimento em novembro/2022 com taxa equivalente a CDI + 1,6% e a segunda série no montante de R\$ 105.000 com vencimento em novembro/2024 com taxa equivalente à IPCA + 5,77%. Ambas se destinaram prioritariamente para aumento do capital de giro da Companhia.

1ª Emissão de Notas Promissórias

Em 21 de dezembro de 2017, a Companhia realizou a 1ª emissão de nota promissórias. Os recursos captados, no montante de R\$ 310.000 mil, em série única, com taxa de 109% do CDI, com amortização bullet em 21 de dezembro de 2018 destinaram-se à utilização no setor de transmissão de energia elétrica.

2ª Emissão de Notas Promissórias

Em 25 de setembro de 2018, a Companhia realizou 2ª emissão de nota promissórias. Os recursos captados, no montante de R\$ 820.000 mil, em série única, com taxa de 107,5% do CDI, com amortização bullet em 25 de setembro de 2019, destinaram-se à aquisição da CEPISA e à gestão ordinária dos negócios da Companhia, com o objetivo de cobrir de necessidades de capital de giro.

3ª Emissão de Debêntures

Em 04 de outubro de 2018, a Companhia realizou a Terceira Emissão de Debêntures, sendo uma emissão pública de debêntures simples, com esforços restritos, não conversíveis em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ações, da espécie quirografia, com garantia firme, em série única, no valor total de R\$448.400 mil, com vencimento em outubro/2024 com taxa equivalente a CDI + 1,3%. Os recursos captados se destinaram a cobertura de necessidades de capital de giro e alongar o passivo financeiro da Emissora.

3ª Emissão de Notas Promissórias

Em 20 de setembro de 2019, a Companhia realizou 3ª emissão de nota promissórias. Os recursos captados, no montante de R\$ 500.000 mil, em série única, com taxa de 107,5% do CDI, com amortização bullet em 20 de setembro de 2020, destinaram-se ao pagamento de parte do saldo devedor total da 2ª emissão de notas promissórias, em série única, da Emissora.

EQUATORIAL MARANHÃO:**4ª emissão de debêntures da Equatorial Maranhão**

Em 21 de junho de 2012, a Companhia realizou a 4ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, por meio de oferta pública com esforços restritos, no valor total de R\$280.000 mil, dividido em duas séries de R\$101.380 mil e R\$178.620 mil. Os juros remuneratórios das debêntures da primeira série são de 100% CDI e spread 1,08% a.a., e da segunda série IPCA mais spread de 5,9% a.a. A primeira série foi liquidada conforme vencimento contratual em 21 de junho de 2018.

6ª emissão de debêntures da Equatorial Maranhão

Em 14 de outubro de 2014, a Companhia realizou a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, por meio de oferta pública com esforços restritos, no valor total de R\$200.000 mil, em uma única série. Os juros remuneratórios das debêntures são de 113,2% CDI. Essa emissão foi liquidada conforme vencimento contratual em 14 de outubro de 2019.

7ª emissão de debêntures da Equatorial Maranhão

Em 01 de novembro de 2016, a Companhia realizou a 7ª emissão de debêntures não conversíveis em ações. Os recursos captados, no montante de R\$ 270.000, dividido em duas séries de R\$ 155.000 e R\$ 115.000, com taxa na 1ª série de IPCA + 5,48% a.a e 2ª série com IPCA + 5,54% a.a com amortização bullet.

8ª emissão de debêntures da Equatorial Maranhão

Em 13 de outubro de 2017, a Companhia realizou a 8ª emissão de debêntures não conversíveis em ações. Os recursos captados, no montante de R\$ 500.000, em série única, com taxa de 107% do CDI, com amortização bullet.

1ª emissão de nota promissórias da Equatorial Maranhão

Em 19 de dezembro de 2017, a Companhia realizou a 1ª emissão de nota promissórias. Os recursos captados, no montante de R\$ 500.000, em série única, com taxa de 106% do CDI, com amortização bullet.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Dívida com a Eletrobrás:

Em 16 de fevereiro de 1999, a EQUATORIAL MARANHÃO celebrou com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás o contrato ECF-1960/1999 concedendo à EQUATORIAL MARANHÃO um parcelamento da dívida no valor de R\$69.265 mil visando financiar a dívida da EQUATORIAL MARANHÃO junto à a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás. Os encargos financeiros praticados no financiamento da dívida incluíam uma taxa de juros de 10% ao ano em conjunto com uma taxa de administração de 2% ao ano.

Em 27 de abril de 2004, a EQUATORIAL MARANHÃO celebrou com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, Instrumento Particular de Renegociação das Condições dos Contratos de Financiamento que dentre eles incluía o contrato ECF-1960/1999. Neste instrumento foram repactuados os encargos monetários do contrato ECF-1960/1999 que variam entre uma taxa de juros de 0% até 4% ao ano e uma taxa de administração de 0% até 4% ao ano entre o período que compreende os anos de 2004 a 2023.

Em 23 de dezembro de 2010, a Equatorial Maranhão celebrou com a Eletrobrás, contrato ECF-2890/2010, concedendo à Equatorial Maranhão crédito de R\$85.309 mil, para construção e ampliação de subestações, linhas de transmissão, com taxa de juros de 5% a.a., acrescida de taxa de administração de 2% a.a. e comissão de reserva de crédito de 1% a.a.

Dívida com o BNB:

Em 05 de fevereiro de 2009, a EQUATORIAL MARANHÃO assinou o empréstimo obtido junto ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no montante de R\$144.939 mil, com a finalidade de complementar os recursos financeiros para investimentos na rede elétrica que consistem, basicamente, em melhoramentos e correções de defeitos em estruturas existentes, e na ampliação de redes em áreas urbanas, com edificações e ruas asfaltadas. Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. A taxa de juros do FNE é de 10% ao ano, considerando o bônus de adimplemento de 15%, incidente sobre o pagamento dos encargos financeiros.

Dívida com o BNDES:

Em 11 de novembro de 2011, a EQUATORIAL MARANHÃO assinou um contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no valor de até R\$193.023,4 mil, com o total liberado de R\$[175.237] liberados até 31 de dezembro de 2017, lastreados por recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, recursos do FAT – Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. O valor total do financiamento é dividido em quatro subcréditos, conforme segue abaixo:

o Subcrédito A: O valor contratado é de R\$70.626 mil, liberados em 25 de novembro e 27 de dezembro de 2011, com a taxa de juros fixada em TJLP + 2,21% ao ano. O prazo total é de 72 meses, com início de amortização em 15 de janeiro de 2012 e vencimento em 15 de dezembro de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

o Subcrédito B: O valor contratado é de R\$70.626 mil, liberados em 25 de novembro e 27 de dezembro de 2011, com a taxa de juros fixada em TJLP + 2,21% ao ano acrescida de spread de 1% ao ano. O prazo total é de 72 meses, com início de amortização em 15 de janeiro de 2012 e vencimento em 15 de dezembro de 2017.

o Subcrédito C: O valor contratado é de até R\$50.772 mil, com o total de R\$33.000 mil liberados nas datas de 25 de novembro e 27 de dezembro de 2011, e taxa de juros fixada em 8,7% ao ano. O prazo total é de 96 meses, com início da amortização em 15 de dezembro de 2013 e vencimento em 15 de novembro de 2021.

o Subcrédito D: O valor contratado é de até R\$1.000 mil, com o total de R\$986 mil liberados em 27 de dezembro de 2012 e com a taxa de juros equivalente à TJLP. O prazo total é de 60 meses, com início da amortização em 15 de janeiro de 2013 e vencimento em 15 de dezembro de 2017.

Em 13 de dezembro de 2012, a EQUATORIAL MARANHÃO assinou um contrato de financiamento junto ao BNDES no valor de até R\$516.487,6 mil, com um total já liberado de R\$ 473.820,6 mil, lastreados por recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, recursos do FAT – Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. O valor total do financiamento é dividido em nove subcréditos, conforme segue abaixo:

o Subcrédito A: O valor contratado é de até R\$159.562,3 mil, com o total de R\$[151.974] liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,06% ao ano. O pagamento de juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020.

o Subcrédito B: O valor contratado é de até R\$159.562,3 mil, com o total de R\$ 151.974 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,06% ao ano acrescida de spread de 1% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020

o Subcrédito C: O valor contratado é de até R\$130.473,9 mil, com o total de R\$ 110.614 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de 2,5% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2022

o Subcrédito D: O valor contratado é de até R\$21.641,9 mil, com o total de R\$ 21.373 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,06% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período entre 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

o Subcrédito E: O valor contratado é de até R\$21.641,9 mil, com o total de R\$ 21.373 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,06% ao ano acrescida de spread de 1% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020

o Subcrédito F: O valor contratado é de até R\$12.904,6 mil, com o total de R\$ 6.259 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,5% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2022

o Subcrédito G: O valor contratado é de até R\$4.065,4 mil, com o total de R\$ 3.842 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,06% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020

o Subcrédito H: O valor contratado é de até R\$4.065,4mil, com o total de R\$ 3.842 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,06% ao ano acrescida de um spread de 1% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020

o Subcrédito I: O valor contratado é de até R\$2.569,6 mil com a taxa de juros equivalente à TJLP ao ano, com o total de R\$[2.451] liberados até 31 de dezembro de 2017. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2014 e mensalmente a partir de 15 de janeiro de 2015, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2015 e a última em 15 de dezembro de 2020.

Em 30 de dezembro de 2014, a EQUATORIAL MARANHÃO assinou um contrato de financiamento junto ao BNDES no valor de até R\$557.700 mil, com um total já liberado de R\$[428.163] liberados até 31 de dezembro de 2017, lastreados por recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, recursos do FAT – Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. O valor total do financiamento é dividido em oito subcréditos, conforme segue abaixo:

o Subcrédito A: O valor contratado é de até R\$136.162,2 mil, com o total de R\$136.167 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de 2,78% ao ano acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2024

o Subcrédito B: O valor contratado é de até R\$136.162,2 mil, com o total de R\$ 137.673 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com o a taxa de juros de TJLP + 2,78% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2024

o Subcrédito C: O valor contratado é de até R\$42.342 mil, com o total de R\$ 13.709 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com taxa e juros fixa de 6% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de dezembro de 2016 e mensal a partir de 15 de janeiro de 2017, inclusive. A amortização do principal se dará em 96 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro de 2017 e a última em 15 de dezembro de 2024

o Subcrédito D: O valor contratado é de até R\$119.344,5 mil, com o total de R\$ 63.964 liberados até 31 de dezembro de 2017e com a taxa de juros de TJLP + 2,28% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2024

o Subcrédito E: O valor contratado é de até R\$52.043,6 mil, com o total de R\$ 33.500 liberados até 31 de dezembro de 2017e com a taxa de juros de 2,78% ao ano acima da variação acumulada das taxas médias diárias dos financiamentos apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. O pagamento dos juros no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2014

o Subcrédito F: O valor contratado é de até R\$52.043,6 mil, com o total de R\$ 33.500 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,78% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2024

o Subcrédito G: O valor contratado é de até R\$16.827,4 mil, com o total de R\$ 9.650 liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros de TJLP + 2,28% ao ano. O pagamento dos juros é trimestral no período de 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2024

o Subcrédito H: O valor contratado é de até R\$2.774,6 mil, sem valores liberados até 31 de dezembro de 2017 e com a taxa de juros equivalente à TJLP ao ano. A amortização é trimestral no período entre 15 de janeiro de 2015 a 15 de março de 2018 e mensal a partir de 15 de abril de 2018, inclusive. A amortização do principal se dará em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2018 e a última em 15 de março de 2024

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 27 de dezembro de 2018, a EQUATORIAL MARANHÃO S.A assinou um contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no valor de até R\$1.219.310 mil, com um total já liberado de R\$403.000 mil, lastreados por recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, recursos do FAT – Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. Contrato com taxa de juros de 4,95% acrescido da atualização pelo IPCA que são pagos trimestralmente a partir de 15 de março de 2019, e mensalmente a partir de 15 de janeiro de 2021, inclusive. A amortização se dará em 113 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de janeiro d 2021 e a última em 15 de maio de 2030.

Dívida com o Banco do Brasil S.A.:

Agroindustrial I: No dia 09 de maio de 2013 foram captados R\$90.000 mil, conforme aditado em 19 de dezembro de 2014. Os juros são exigíveis semestralmente e a amortização em parcela única no vencimento, em 11 de abril de 2018.

O contrato Agroindustrial I subdivide-se conforme a baixo:

- Agroindustrial I – Subcrédito A: O valor contratado foi de R\$45.000 mil ao custo de 108% do CDI.
- Agroindustrial I – Subcrédito B: O valor contratado foi de R\$45.000 mil ao custo de 108% do CDI.

Agroindustrial II: Em 28 de junho de 2013 foram captados R\$150.000 mil, conforme aditado em 19 de dezembro de 2014, alterando a taxa de juros para 108% do CDI. Os juros são exigíveis semestralmente e a amortização em parcela única no vencimento, em 12 de junho de 2018.

Agroindustrial III: Em 01 de julho de 2015 foram captados R\$40.000 mil, conforme aditado em 19 de dezembro de 2014, alterando a taxa de juros para 108% do CDI. Os juros são exigíveis semestralmente e a amortização em parcela única no vencimento, em 15 de junho de 2018.

Agroindustrial IV: Em 22 de dezembro de 2014 foram captados R\$20.000 mil, com taxa de juros de 108% do CDI. Os juros serão foram exigíveis juntamente com a amortização em parcela única no vencimento, em 04 de dezembro de 2017.

Dívida com o Banco Santander (Brasil) S.A. – Grand Cayman Branch:

Em 17 de outubro 2014, a Equatorial Maranhão contratou financiamento junto ao Santander, no montante de R\$100.000 mil, destinaram-se, ao aumento do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão da Companhia. Os recursos são provenientes da operação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

4131. Os encargos financeiros são pré-fixados a uma taxa de juros de 3,0175% ao ano. Contrato liquidado em 10 de outubro de 2017.

Arelado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário Internacional, a Equatorial Maranhão contratou com o Santander uma operação de Swap com a finalidade de proteção contra a variação cambial. A taxa efetiva dessa operação é de CDI+1,30% ao ano.

Dívida com o Itaú Unibanco S.A. – Nassau Branch:

Em 17 de outubro de 2014, a Equatorial Maranhão contratou financiamento junto ao Itaú-Unibanco S.A. Nassau por meio de uma Cédula de Crédito Bancário Internacional, no montante de aproximadamente USD40.708 mil (correspondente, na data de contratação, a R\$100.000 mil), destinaram-se, ao aumento do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão da Companhia. Os recursos são provenientes da operação 4131. Os encargos financeiros são pré-fixados a uma taxa de juros de 2,52% ao ano. Contrato liquidado em 21 de outubro de 2017.

Arelado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário Internacional, a Equatorial Maranhão contratou com o Itaú-Unibanco S.A. uma operação de Swap com a finalidade de proteção contra a variação cambial. A taxa efetiva dessa operação é de CDI+1,30% ao ano.

As debêntures da 4ª, 6ª, e 7ª e 8ª emissão da Companhia possuem covenants cujo não cumprimento durante o período de apuração poderá implicar em vencimento antecipado das respectivas emissões.

III. EQUATORIAL PARÁ:

Recuperação Judicial:

Em 31 de dezembro de 2019, a composição da dívida da Recuperação Judicial totalizou saldo de R\$ 804 milhões incluindo o ajuste a valor presente. No âmbito do Plano de Recuperação Judicial, a dívida da Companhia passou por processo de novação e repactuação e abaixo estão listados os empréstimos e financiamentos relevantes no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

Eletrobrás:

Crédito repactuado em 2012, no âmbito da Recuperação Judicial, optante da condição Entes Públicos, no valor de R\$423 milhões, com taxa de juros pré-fixada de 6,0% ao ano e com vencimento em setembro de 2034.

Crédito repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da condição Garantia Real, com valor R\$616 milhões, com taxa de juros correspondente à originalmente contratada,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

nos termos dos os respectivos contratos, e pagos mensalmente a partir do término do prazo de carência e com vencimento 31 de setembro de 2034.

Indusval:

Crédito repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da condição F de forma de liquidação, com valor R\$60 milhões, com taxa de juros de IGP-M + 1% ao ano e com vencimento 30 de setembro de 2034.

Banco do Brasil:

Créditos repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da (a) condição F de forma de liquidação, com valor de R\$58 milhões, com taxa de juros de IGP-M + 1% ao ano e com vencimento 30 de setembro de 2034 e (b) condição C de forma de liquidação, com valor de R\$15 milhões, com taxa de juros de IGP-M + 1% ao ano e com vencimento 30 de setembro de 2034.

BANCO DO estado do pará - banpará

Créditos repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da condição C de forma de liquidação, com valor de R\$3 milhões, com taxa de juros de IGP-M + 1% ao ano e com vencimento 30 de setembro de 2034.

BANCO DO nordeste - bnb

Créditos repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da condição C de forma de liquidação, com valor de R\$45 milhões, com taxa de juros de IGP-M + 1% ao ano e com vencimento 30 de setembro de 2034.

BANCO Da amazônia - basa

Créditos repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da (a) condição C de forma de liquidação, com valor de R\$61 milhões, com taxa de juros de IGP-M + 1% ao ano e com vencimento 30 de setembro de 2034 e (b) condição de Garantia Real de forma de liquidação, com valor de R\$ 123 milhões, com taxa de juros de 10% ao ano e com vencimento 31 de agosto de 2026

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Crédito repactuado em 2012 no âmbito da Recuperação Judicial, optante da condição Garantia Real, com valor R\$121 milhões, com as taxas de juros correspondente à originalmente contratada – ou seja, com taxa de juros pré-fixada de 5,28% ao ano para o período de setembro de 2012 a agosto de 2016, de 5,38% ao ano para o período de setembro de 2016 a agosto de 2021 e de 3,0% ao ano para o período de setembro de 2021 a agosto de 2026 - e com vencimento 31 de agosto de 2026.

Em 7 de junho de 2013, a Companhia e o BID celebraram o segundo aditamento ao Loan Agreement (Contrato de Financiamento) para, dentre outras disposições, repactuar o covenant financeiro de Dívida Total / EBITDA no limite de 3,50:1:00, cuja repactuação entrou em vigor a partir de 1 de outubro de 2016.

Diante da dificuldade da Companhia em cumprir o covenant financeiro, que culminou com descumprimento do referido covenant a partir de 1 de outubro de 2016, a Companhia iniciou, em agosto último, tratativas com o BID para alteração de tal índice. Em 7 de dezembro de 2016, a Companhia e o BID celebraram o terceiro aditamento ao Loan Agreement (Contrato de Financiamento) para, dentre outras disposições, conceder anuência com relação ao descumprimento do covenant financeiro indicado acima a partir de 1 de outubro de 2016. Além disso, por meio do referido instrumento, foi pactuado covenant financeiro de (i) Dívida Líquida / EBTIDA no limite de (a) 5,50:1:00, em, ou antes de, 31 de dezembro de 2016, (b) 4,50:1:00, a partir de 1 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, e (c) 3,50:1:00, após o período do item (b); e (ii) Dívida Líquida / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido) no limite de (a) 75:100 (0,75) em, ou antes de, 31 de dezembro de 2016, e (b) 70:100 (0,70), após o período do item (a).

Em 16 de fevereiro de 2018, por decisões estratégicas, houve a liquidação antecipada do contrato no montante de R\$193.382 milhões.

Empréstimos, financiamentos e debêntures relevantes

A Companhia possui os seguintes empréstimos, financiamentos e debêntures relevantes e que não foram repactuados no âmbito do plano de recuperação judicial:

BNDES:

Em 11 de novembro de 2014, foi assinado pela Companhia junto ao BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0881.1 disponibilizando à Companhia um crédito no valor de até R\$498 milhões, cujos recursos são destinados à implantação do plano de investimentos da Companhia para os anos de 2013 e 2014, que abrange investimentos em atualização tecnológica; contenção de perdas comerciais; atendimento ao crescimento da base de clientes; melhoria da qualidade do fornecimento de energia; melhoria da operação do sistema; e instalações administrativas.

As taxas de juros aplicáveis são as seguintes:

Subcréditos A, e D com taxa de 2,78% ao ano;

Subcréditos B e E com taxa de TJLP + 2,78% ao ano;

Subcrédito C com taxa de TJLP+2,50% ao ano, limitado a 6% ao ano;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Subcrédito F com taxa de TJLP + 2,78% ao ano.

O Contrato possui carência de três anos e sua amortização ocorrerá em 72 parcelas mensais, tendo início em 15 de abril de 2015 e término em 15 de março de 2024. O vencimento previsto do contrato é de 15 de maio de 2024.

Em 15 de dezembro de 2015, foi assinado pela Companhia junto ao BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0777.1, disponibilizando à Companhia um crédito no valor de até R\$ 863 milhões, são destinados à implantação do plano de investimentos da Companhia para os anos de 2015 a 2017, que abrange investimentos em atualização tecnológica; contenção de perdas comerciais; atendimento ao crescimento da base de clientes; melhoria da qualidade do fornecimento de energia; melhoria da operação do sistema; expansão do sistema; e instalações administrativas.

As taxas de juros aplicáveis são as seguintes:

Subcréditos A, B e C com taxa de 2,86% ao ano;

Subcrédito D com taxa de TJLP + 2,78% ao ano;

Subcrédito E com taxa de TJLP + 2,48% ao ano;

Subcrédito F que incidirá a TJLP.

O Contrato possui carência de três anos e sua amortização contratual é em 72 parcelas mensais, tendo início em 15 de abril de 2018 e término em 15 de março de 2024.

Os dois contratos celebrados com BNDES possuem covenant financeiro, com apuração anual, de (a) dívida líquida / EBITDA Ajustado no limite de (i) 6,0, em 2015, (ii) 5,5 em 2016, (iii) 4,5 em 2017, e (iv) 3,5 em 2018 em diante; (b) dívida líquida / (dívida líquida + PL), no limite de (i) 0,8 em 2015, (ii) 0,75 em 2016, (iii) 0,7 em 2017 e em diante.

Em 16 de agosto de 2018, por decisões estratégicas, houve a liquidação antecipada dos dois contratos no montante de R\$967 milhões.

Citibank:

Em 29 de janeiro de 2015, a EQUATORIAL PARÁ contratou financiamento junto ao Citibank, sendo aditivado em 20 de janeiro de 2016 no montante de US\$112.473.955,23 (correspondentes, na data de contratação, a R\$456 milhões) e novamente em 19 de abril de 2017 no montante de US\$ 175.000.000,00 (correspondentes, na data de contratação, a R\$ 542 milhões), destinaram-se, ao aumento do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão da Companhia. Os recursos são provenientes da operação 4131 com vencimento previsto para 19 de abril de 2021. Os encargos financeiros contratados são Libor trimestral + 1,39% ao ano.

Arelado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário Internacional, a Companhia contratou com o Citibank uma operação de Swap com a finalidade de proteção contra a variação cambial. A taxa efetiva dessa operação é de 117,25% do CDI ao ano.

Este contrato possui covenant financeiro, com apuração anual, de (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório no limite de (i) 6,0, em 2015, (ii) 5,5 em 2016, (iii) 4,5 em 2017, e (iv) 3,5 em 2018 em diante; (b) dívida líquida / (dívida líquida + PL), no limite de (i) 0,8 em 2015, (ii) 0,75 em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2016, (iii) 0,7 em 2017 em diante. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

Em 11 de junho de 2018, a EQUATORIAL PARÁ contratou financiamento junto ao Citibank, no montante de US\$100.000.000,00 (correspondentes, na data de contratação, a R\$390 milhões), destinou-se, ao aumento do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão da Companhia. Os recursos são provenientes da operação 4131 com vencimento previsto para 12 de junho de 2023. Os encargos financeiros contratados são Libor trimestral + 0,84% ao ano.

Arelado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário Internacional, a Companhia contratou com o Citibank uma operação de Swap com a finalidade de proteção contra a variação cambial. A taxa efetiva dessa operação é de 111,8% do CDI ao ano.

Este contrato possui covenant financeiro, com apuração anual, de (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório no limite de 4,0. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

Itaú:

Em 25 de fevereiro de 2015, a EQUATORIAL PARÁ contratou financiamento junto ao Itaú Unibanco S.A. – Nassau Branch, no montante de US\$69.483.047,00 (correspondente, na data de contratação a R\$200 milhões), destinaram-se, ao aumento do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão da Companhia, contrato liquidado em 24 de fevereiro de 2017. Os recursos são provenientes da operação 4131. Os encargos financeiros são pré-fixados a uma taxa de juros de 1,99% ao ano.

Arelado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário Internacional, a Companhia contratou com o Itaú Unibanco S.A. uma operação de swap com a finalidade de proteção contra a variação cambial. A taxa efetiva dessa operação é de CDI+1,80% ao ano.

Este contrato não possui covenant financeiro.

Santander:

Em 27 de dezembro de 2017, a EQUATORIAL PARÁ contratou financiamento junto ao Banco Santander S/A, no montante de R\$200 milhões, conforme Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócios. . A taxa efetiva dessa operação é de 115,7% do CDI ao ano.

Este contrato possui covenant financeiro, com apuração anual, de (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório no limite de 3,5. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices

Debêntures

1ª emissão de debêntures

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 17 de maio de 2016, a Companhia realizou a 1ª emissão privada de debêntures, não conversíveis em ações, no valor total de R\$100.000 mil, em série única, com vencimento em 30 de maio de 2020. Os juros remuneratórios das debêntures são de 9% ao ano. Em que pese a 1ª emissão ter sido realizada em 17 de maio de 2016, as debêntures foram subscritas e integralizadas em agosto de 2016. Este contrato foi liquidado em 19 de julho de 2019.

2ª emissão de debêntures

Em 13 de outubro de 2016, a Companhia realizou a Segunda Emissão de Debêntures, cuja distribuição foi encerrada em 1 de dezembro de 2016, sendo uma emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real e adicional fidejussória da Controladora Equatorial Energia S.A., em até duas séries, destinando-se prioritariamente para aumento do capital de giro da Companhia, sendo a primeira série no montante total de R\$ 60.000 com vencimento em janeiro/2024 e a segunda série no montante total de R\$ 23.000. Custo de contratação da primeira série é IPCA + 8,04% a.a. e da segunda série IPCA + 7,00%, ambas com amortização em três parcelas iguais a partir de 15 de janeiro de 2022.

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base semestral, (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 3,5x; (b) EBITDA Regulatório / despesa líquida financeira, nos últimos 12 meses, em limite superior a 2x. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

3ª emissão de debêntures

Em 15 de dezembro de 2016, a Companhia realizou a 3ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, por meio de oferta pública, no valor total de R\$300.000 mil, dividido em duas séries de R\$199.069 mil e R\$100.931 mil. Os juros remuneratórios das debêntures da primeira série são 6,7% a.a., sobre atualização pelo IPCA. E da segunda série IPCA mais spread de 5,9% a.a.

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base semestral, (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 3,5x; (b) EBITDA Regulatório / despesa líquida financeira, nos últimos 12 meses, em limite superior a 1,5. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

4ª emissão de debêntures

Em 15 de dezembro de 2016, a Companhia realizou a 4ª emissão de debêntures, por meio de oferta pública, não conversíveis em ações, no valor total de R\$5000.000 mil, em série única, com vencimento em 16 de dezembro de 2019. Os juros remuneratórios das debêntures são de 116% CDI a.a.

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base semestral, (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 3,5x; (b) EBITDA Regulatório / despesa líquida financeira, nos últimos 12 meses, em limite superior a 1,5x. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

Em 18 de maio de 2018, a Companhia realizou a aquisição facultativa de R\$ 443 milhões Debêntures (R\$ 457 milhões, incluindo a remuneração aplicável) transferindo esses

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

debenturistas para a 2ª série da 5ª Emissão de Debêntures da Companhia. Em 16 de dezembro de 2019 este contrato foi liquidado.

5ª emissão de debêntures

Em 17 de maio de 2018, a Companhia realizou a 5ª emissão de debêntures, por meio de oferta pública, não conversíveis em ações, no valor total de R\$1.000 milhões, em duas séries, com vencimento em 25 de abril de 2023. Os juros remuneratórios das debêntures são de CDI + 1.1% ao ano para a primeira série, e CDI + 1.3% ao ano para a segunda série.

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base semestral, (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 4x. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

Além das restrições descritas acima, os empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia possuem outras restrições, tais como com relação a mudança de controle da Companhia, reorganizações societárias e cross-default, observadas as ressalvas previstas em cada instrumento.

EQUATORIAL PIAUÍ**Eletrobrás**

Com a aquisição da Equatorial Piauí em 31 de outubro de 2018, os créditos provenientes da dívida com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -Eletrobrás possuem as características conforme abaixo:

ECF 2906/10: valor na aquisição de R\$ 158.917.383, taxa CUSTO BIRD + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 maio de 2026;

ECF 2834/10-NOV: valor na aquisição de R\$ 15.820.296, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 janeiro de 2022;

ECF 2916/11: valor na aquisição de R\$ 18.680.954, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 julho de 2022;

ECF 2938/11: valor na aquisição de R\$ 16.709.486, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 julho de 2022;

ECF 2960/11: valor na aquisição de R\$ 73.619.693, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 julho de 2022;

ECF 2988/12: valor na aquisição de R\$ 24.877.897, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 outubro de 2023;

ECF 3026/12: valor na aquisição de R\$ 105.521.344, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 março de 2023;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ECF 3054/13: valor na aquisição de R\$ 15.976.440, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente 30 outubro de 2020;

RES 0751/14: valor na aquisição de R\$ 538.227.461, taxa 119,5% do CDI a.a., juros mensais; amortização mensal; vigente até 30 outubro de 2024.

ECF 1519/98-EJ: valor na aquisição de R\$ 7.763, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 1519/98-PJ: valor na aquisição de R\$ 609.484, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1930/99-EJ: valor na aquisição de R\$ 1.225.375, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1930/99-NJ: valor na aquisição de R\$ 9.462.610, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1930/99-PJ: valor na aquisição de R\$ 1.627.427, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1955/99-EJ: valor na aquisição de R\$ 244.400, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1955/99-NJ: valor na aquisição de R\$ 351.267, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1955/99-PJ: valor na aquisição de R\$ 1.487.163, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1956/99-EJ: valor na aquisição de R\$ 71.253, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1956/99-J: valor na aquisição de R\$ 1.645.525, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 1956/99-PJ: valor na aquisição de R\$ 444.234, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2008/00-EJ: valor na aquisição de R\$ 19.364, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2008/00-NJ: valor na aquisição de R\$ 492.545, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2008/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 72.215, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2009/00-EJ: valor na aquisição de R\$ 793.488, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2009/00-NJ: valor na aquisição de R\$ 21.366.806, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2009/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 798.629, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ECF 2010/00-EJ: valor na aquisição de R\$ 569.181, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2010/00-NJ: valor na aquisição de R\$ 16.269.985, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2010/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 1.051.969, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2088/01-EJ: valor na aquisição de R\$ 42.043, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2088/01-NJ: valor na aquisição de R\$ 5.252.625, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2088/01-PJ: valor na aquisição de R\$ 109.277, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2119/01-EJ: valor na aquisição de R\$ 264.447, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2119/01-J: valor na aquisição de R\$ 3.951.578, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2130/02-EJ: valor na aquisição de R\$ 1.903, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2130/02-NJ: valor na aquisição de R\$ 4.492.562, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2328/04: valor na aquisição de R\$ 1.161.013, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2479/05: valor na aquisição de R\$ 14.831.957, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2536/06: valor na aquisição de R\$ 2.851.696, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2575/06: valor na aquisição de R\$ 164.744, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2577/06: valor na aquisição de R\$ 1.653.578, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2578/06: valor na aquisição de R\$ 890.221, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2616/07: valor na aquisição de R\$ 3.000.547, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2634/07: valor na aquisição de R\$ 223.257, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2636/07: valor na aquisição de R\$ 450.582, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ECF 2640/07: valor na aquisição de R\$ 1.165.453, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2643/07: valor na aquisição de R\$ 347.159, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2659/07: valor na aquisição de R\$ 4.774.282, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2660/07: valor na aquisição de R\$ 1.553.279, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2711/08: valor na aquisição de R\$ 3.878.508, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2784/09: valor na aquisição de R\$ 21.706.880, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2802/10: valor na aquisição de R\$ 2.989.559, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2819/10: valor na aquisição de R\$ 4.019.048, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2868/10: valor na aquisição de R\$ 8.151.302, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2886/10: valor na aquisição de R\$ 3.387.907, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2920/11: valor na aquisição de R\$ 3.577.871, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2965/11: valor na aquisição de R\$ 1.698.978, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2989/12: valor na aquisição de R\$ 12.155.036, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 3052/13: valor na aquisição de R\$ 9.293.892, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

EFS 0012/04: valor na aquisição de R\$ 932.478, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

EFS 0090/04: valor na aquisição de R\$ 16.531.401, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 3336/17: valor na aquisição de R\$ 228.619.313, taxa de 7,1% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 3327/16: valor na aquisição de R\$ 197.916.588, taxa de 7,1% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

RES 0510/15: valor na aquisição de R\$ 107.508.734, taxa 119,5% do CDI a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

RES 0725/02-EJ: valor na aquisição de R\$ 317.222, taxa 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2016/00-EJ: valor na aquisição de R\$ 4.122.936, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2016/00-NJ: valor na aquisição de R\$ 24.010.828, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2016/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 5.884.848, taxa de 7% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2017/00-EJ: valor na aquisição de R\$ 1.582.309, taxa FINEL 8,5% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2017/00-NJ: valor na aquisição de R\$ 11.909.724, taxa FINEL 8,5% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2017/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 2.753.667, taxa FINEL 8,5% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2019/00-EJ: valor na aquisição de R\$ 119.286, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em abril 2019;

ECF 2019/00-NJ: valor na aquisição de R\$ 194.972, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2019/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 356.741, taxa de 6% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 2020/00-PJ: valor na aquisição de R\$ 159.767, taxa FINEL 8,5% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em maio 2019;

ECF 3364/18: valor na aquisição de R\$ 372.443.123, taxa IPCA + 8,43% a.a.; liquidado em junho 2019;

ECF 3013/12: valor na aquisição de R\$ 928.051, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em julho 2019;

ECF 3122/14: valor na aquisição de R\$ 4.026.748, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em agosto 2019;

ECF 3109/13: valor na aquisição de R\$ 21.643.015, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em setembro 2019;

ECF 3067/13-A: valor na aquisição de R\$ 17.842.260, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em outubro 2019;

ECF 3067/13-B: valor na aquisição de R\$ 17.842.260, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em outubro 2019;

ECF 3074/13: valor na aquisição de R\$ 11.247.944, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em outubro 2019;

ECF 3103/13: valor na aquisição de R\$ 84.189.718, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em outubro 2019;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ECF 3075/13: valor na aquisição de R\$ 8.790.932, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em dezembro 2019;

ECF 3090/13: valor na aquisição de R\$ 6.545.292, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em dezembro 2019;

ECF 3092/13: valor na aquisição de R\$ 7.355.762, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em dezembro 2019;

ECF 3097/13: valor na aquisição de R\$ 122.868.445, taxa SELIC + 0,50% a.a., juros mensais; amortização mensal; liquidado em dezembro 2019;

1ª emissão de debêntures

Em 05 de dezembro de 2018, a Companhia realizou a 1ª emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única no valor total de R\$400.000 mil, com vencimento em 30 de novembro de 2021. Os juros remuneratórios das debêntures são 109,75% do CDI ao ano. As debêntures foram subscritas e integralizadas em 26 de dezembro de 2018.

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base trimestral, relativo aos 12 meses anteriores, sendo a primeira apuração com base social encerrada em dezembro de 2018, a manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA ajustado que não deverá ser maior que 4,5. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

2ª emissão de debêntures

Em 28 de maio de 2019, a Companhia realizou a 2ª emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única no valor total de R\$620.000 mil, com vencimento em 25 de maio de 2023. Os juros remuneratórios das debêntures são CDI + 1,10% ao ano. As debêntures foram subscritas e integralizadas em 21 de junho de 2019.

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base trimestral, relativo aos 12 meses anteriores, sendo a primeira apuração com base social encerrada em 30 junho de 2019, a manutenção do índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA ajustado que não deverá ser maior que 4,5. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

Citibank

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 05 de abril de 2019, a Equatorial Piauí contratou financiamento junto ao Citibank, no montante de US\$77.720.207,25 (correspondentes, na data de contratação, a R\$300 milhões), destinou-se, ao aumento do capital de giro, de forma a atender aos negócios de gestão da Companhia. Os recursos são provenientes da operação 4131 com vencimento previsto para 05 de abril de 2022. Os encargos financeiros contratados são Libor trimestral + 0,85% ao ano.

Arelado ao contrato de Cédula de Crédito Bancário Internacional, a Companhia contratou com o Citibank uma operação de Swap com a finalidade de proteção contra a variação cambial. A taxa efetiva dessa operação é de 113,5% do CDI ao ano.

Este contrato possui covenant financeiro, com apuração anual, de (a) dívida líquida / EBITDA Regulatório no limite de 4,5. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

BNDES

Em 12 de dezembro de 2019, foi assinado pela Companhia junto ao BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 19.2.0753.1, disponibilizando um crédito no valor de até R\$ 403 milhões, o montante liberado até o momento e de R\$ 200 milhões. Tal recurso destina-se à investimentos da Companhia no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, com custo de IPCA + 3,93% a.a. com vencimento final em 15 de outubro de 2039.

CEF

Em 11 de agosto de 2014 foi firmado o contrato 439.452-51/2014, destinado a financiamento de Redes de Distribuição Rural, cujo valor na aquisição foi de R\$ 41.208.152, taxa de 7% a.a.. O contrato foi liquidado em julho de 2019

CCEE

Empréstimo proveniente do recurso RGR (Reserva Global de Reversão), aprovado pela ANEEL, repassado através da CCEE. O empréstimo foi aprovado devido à necessidade de recursos extraordinários durante o período em que a companhia foi considerada pela ANEEL como Distribuidora Designada, atuando como prestadora de serviços até a sua privatização. Esses créditos da dívida da CCEE foram repactuados para 5% a.a. na aquisição, cujo o saldo nesse momento era de R\$ 997.894 mil. Tem carência de principal até novembro de 2024, com amortização mensal e vencimento em 31 de março de 2049.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**EQUATORIAL ALAGOAS****Eletrobrás**

Com a aquisição da Equatorial Alagoas em 31 de março de 2019, os créditos provenientes da dívida com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -Eletrobrás possuem as características conforme abaixo:

ECF 2901/10: valor na aquisição de R\$ 156.234 mil, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF-2860/10: valor na aquisição de R\$ 10.935 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de julho de 2021

ECF-2880/10: valor na aquisição de R\$ 11.967 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de julho de 2021

ECF-2900/10: valor na aquisição de R\$ 16.630 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 01 de agosto de 2022

ECF-2917/11: valor na aquisição de R\$ 16.909 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 01 de agosto de 2022

ECF-2971/11: valor na aquisição de R\$ 60.199 mil, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF-2976/11: valor na aquisição de R\$ 27.832 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de julho de 2020

ECF-2987/12: valor na aquisição de R\$ 23.886 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 02 de janeiro de 2024

ECF-3059/13: valor na aquisição de R\$ 19.199 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de dezembro de 2021

ECF-3070/13: valor na aquisição de R\$ 20.056 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de maio de 2020

ECF-3071/13: valor na aquisição de R\$ 17.329 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de setembro de 2020

ECF-3073/13: valor na aquisição de R\$ 2.523 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de janeiro de 2020

ECF-3077/13: valor na aquisição de R\$ 50.595 mil, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF-3087/13: valor na aquisição de R\$ 4.977 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de janeiro de 2020

ECF 3094/13: valor na aquisição de R\$ 8.385 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de janeiro de 2020

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

RES-0115/15: valor na aquisição de R\$ 46.387 mil, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF-3266/15: valor na aquisição de R\$ 95.264, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

RES-0614/14: valor na aquisição de R\$ 736.281 mil, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECR-0288/14: valor na aquisição de R\$ 4.664 mil, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF 3093/13: valor na aquisição de R\$ 1.665 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de janeiro de 2020

ECF 3095/13: valor na aquisição de R\$ 8.994 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de janeiro de 2020

ECF 3100/13: valor na aquisição de R\$ 8.295 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a., juros e amortização mensal; com vencimento em 30 de janeiro de 2020

ECF 3104/13: valor na aquisição de R\$ 37.935, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF 3027/12: valor na aquisição de R\$ 57.881, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF 3363/18: valor na aquisição de R\$ 194.600, taxa de 124,75% do CDI, juros mensal; amortização mensal a partir de jan/2021; com vencimento em 30 de dezembro de 2024

ECF 2950/18: valor na aquisição de R\$ 5.562 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em outubro de 2019

ECF 3012/12: valor na aquisição de R\$ 128 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em junho de 2019

ECF 3051/13: valor na aquisição de R\$ 5.544 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em maio de 2019

ECF 3065/13: valor na aquisição de R\$ 14.775 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em dezembro de 2019

ECF 3078/13: valor na aquisição de R\$ 13.817 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em dezembro de 2019

RES 262/15: valor na aquisição de R\$ 11.198 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em dezembro de 2019

ECF 1971/00: valor na aquisição de R\$ 86 mil, taxa igual 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em março de 2019

ECF 2940/11: valor na aquisição de R\$ 259 mil, taxa igual à 7% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em março de 2019

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ECF 3324/16: valor na aquisição de R\$ 167.354 mil, taxa igual à 111% da SELIC, juros e amortização mensal, contrato liquidado em maio de 2019

EFS 0004/04: valor na aquisição de R\$ 622 mil, taxa igual à 7% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0107/05: valor na aquisição de R\$ 1.122 mil, taxa igual à 7% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0171/07: valor na aquisição de R\$ 2.266 mil, taxa igual à 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0196/07: valor na aquisição de R\$ 1.754 mil, taxa igual à 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0242/08: valor na aquisição de R\$ 3.128 mil, taxa igual à 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0250/09: valor na aquisição de R\$ 2.640 mil, taxa igual à 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0311/10: valor na aquisição de R\$ 2.632 mil, taxa igual à 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

EFS 0326/12: valor na aquisição de R\$ 1.945 mil, taxa igual à 6% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em julho de 2019

ECF 3335/17: valor na aquisição de R\$ 146.255 mil, taxa igual à SELIC + 0,5% a.a, juros e amortização mensal, contrato liquidado em maio de 2019

CCEE

Empréstimo proveniente do recurso RGR (Reserva Global de Reversão), aprovado pela ANEEL, repassado através da CCEE. O empréstimo foi aprovado devido à necessidade de recursos extraordinários durante o período em que a companhia foi considerada pela ANEEL como Distribuidora Designada, atuando como prestadora de serviços até a sua privatização. Esses créditos da dívida da CCEE foram repactuados para 5% a.a. na aquisição, cujo o saldo nesse momento era de R\$ 919.461 mil. Tem carência de principal até maio de 2024, com amortização mensal e vencimento em 31 de março de 2049.

BNDES

Em 12 de dezembro de 2019, foi assinado pela Companhia junto ao BNDES o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 19.2.0754.1, disponibilizando um crédito no valor de até R\$ 285 milhões. O montante liberado até o momento foi de R\$ 75 milhões. Tal recurso destina-se à investimentos da Companhia no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2020, com custo de IPCA + 3,93% a.a. com vencimento final em 15 de outubro de 2039.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A.****Banco do Nordeste do Brasil - BNB**

Em 19 de junho de 2018, foi celebrado na controlada SPE01 o contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, cujas garantias incluem fiança bancária e conta reserva. Os recursos captados destinam-se à gestão ordinária da Companhia para abertura de crédito providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, com taxa IPCA + spread de 2,076% a.a., sendo aplicável a redução de 15% do spread como bônus de adimplência, e vencimento em julho de 2038.

1ª Emissão de debêntures

Em 15 de janeiro de 2019, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures Incentivadas de acordo com a Portaria do MME nº 173, de 27 de junho de 2017, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, no montante total de R\$ 55.000, com vencimento em janeiro de 2033 com taxa contratada de IPCA + 4,85% a.a. .Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão.

O cálculo do índice da dívida líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, é baseada utilizando-se as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

As debêntures contratadas pela possuem covenants e garantias financeiras (fidejussória), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A.**Banco do Nordeste do Brasil - BNB**

Em 19 de junho de 2018, foi celebrado na controlada SPE02 o contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, cujas garantias incluem fiança bancária e conta reserva. Os recursos captados destinam-se à gestão ordinária da Companhia para abertura de crédito providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE com taxa IPCA + spread de 2,076% a.a., sendo aplicável a redução de 15% do spread como bônus de adimplência, e vencimento em julho de 2038.

1ª Emissão de Debêntures

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 15 de janeiro de 2019, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures Incentivadas de acordo com a Portaria do MME nº 175, de 27 de junho de 2017, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, no montante total de R\$ 45.000, com vencimento em janeiro de 2033 com taxa contratada de IPCA + 4,85% a.a. Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão.

Cálculo da divisão da dívida líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, utilizando-se as demonstrações trimestrais consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

As debêntures contratadas pela Companhia possuem covenants e garantias financeiras (fidejussória), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A.

Banco do Nordeste do Brasil - BNB

Em 19 de junho de 2018, foi celebrado na controlada SPE03 o contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, cujas garantias incluem fiança bancária e conta reserva. Os recursos captados destinam-se à gestão ordinária da Companhia para abertura de crédito providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, com taxa IPCA + spread de 2,076% a.a., sendo aplicável a redução de 15% do spread como bônus de adimplência, e vencimento em julho de 2038.

1ª Emissão de Debêntures

Em 15 de janeiro de 2019, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures Incentivadas de acordo com a Portaria do MME nº 176, de 27 de junho de 2017, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em até 2 (duas) séries, no montante total de R\$ 90.000, sendo a 1ª série com taxa de IPCA + 4,80% a.a., vencimento em janeiro de 2033 e a 2ª série com taxa de IPCA + 4,65% a.a. e vencimento em janeiro de 2034. Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão.

Cálculo da divisão da dívida líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, utilizando-se as demonstrações trimestrais consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

As debêntures contratadas pela Companhia possuem covenants e garantias financeiras (fidejussória), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 02 de abril de 2019, foi celebrado na controlada SPE04 o contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Os recursos captados destinam-se à realização de investimentos em projeto de linha de transmissão, com taxa IPCA + 5,32% a.a, e vencimento em dezembro de 2042.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A**Banco do Nordeste do Brasil - BNB**

Em 19 de dezembro de 2018, foi celebrado na controlada SPE05 contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, cujas garantias incluem fiança bancária e conta reserva. Os recursos captados destinam-se à gestão ordinária da Companhia para abertura de crédito providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, com taxa IPCA + spread de 2,5707% a.a., sendo aplicável a redução de 15% do spread como bônus de adimplência, e vencimento em janeiro de 2039.

1ª Emissão de Debêntures

Em 15 de abril de 2019, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures Incentivadas de acordo com a Portaria do MME nº 178, de 27 de junho de 2017, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, no montante total de R\$ 63.601, com remuneração de IPCA + 4,85% a.a. e vencimento em abril de 2039. Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão.

Cálculo da divisão da dívida líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, utilizando-se as demonstrações trimestrais consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

As debêntures contratadas pela Companhia possuem covenants e garantias financeiras (fidejussória), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S.A**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES**

Em 02 de abril de 2019, foi celebrado na controlada SPE06 contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Os recursos captados destinam-se à realização de investimentos em projeto de linha de transmissão, com taxa IPCA + 5,32% a.a., e vencimento em dezembro de 2042.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Banco do Brasil

Em 28 de dezembro de 2018, foi celebrado na controlada SPE07 contrato de financiamento com o Banco do Brasil, mediante repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia ("FDA") nos termos aprovados pela SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Os recursos captados destinam-se à realização de investimentos em projeto da linha de transmissão, com custo de IPCA + 1,6% a.a., e vencimento final em 30 de outubro de 2038.

Banco Santander

Em 30 de outubro de 2019 na controlada SPE07, houve um ingresso de R\$ 150.000, referente à uma CCB com Banco Santander, cujo recurso se destina à gestão ordinária da Companhia, com taxa de 113% do CDI com vencimento final em 27 de outubro de 2020.

1ª Emissão de Debêntures

Em 20 de maio de 2018, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, no montante total de R\$ 185.000, com vencimento em 20 de novembro de 2019, com taxa contratada de 114,60% do CDI. Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão. Em 20 de novembro de 2019 foi realizada a liquidação total desta operação.

2ª Emissão de Debêntures

Em 15 de abril de 2019, a Companhia realizou a Segunda Emissão de Debêntures Incentivadas de acordo com a Portaria do MME nº 180, de 27 de junho de 2017, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, no montante total de R\$ 130.000, com remuneração de IPCA + 4,85% a.a. e vencimento em abril de 2039. Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão.

O cálculo do índice de Dívida Líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, é baseado nas informações trimestrais consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

Ambas as debêntures acima contratadas pela Companhia possuem covenants e garantias financeiras (fidejussórias)), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

1ª Emissão de Notas Promissórias

Em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia realizou a 1ª emissão de notas promissórias no valor total de R\$185.000 mil com vencimento em 28 de agosto de 2019. Os juros remuneratórios são de 114,6% do CDI ao ano.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia deverá observar os seguintes índices financeiros, em base semestral, (a) dívida líquida / EBITDA Ajustado, nos últimos 12 meses, em limite inferior a 4x. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia estava cumprindo com estes índices.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

Banco do Brasil

Em 28 de dezembro de 2018, foi celebrado na controlada SPE08 contrato de financiamento com o Banco do Brasil, mediante repasse de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia ("FDA") nos termos aprovados pela SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Os recursos captados destinam-se à realização de investimentos em projeto da linha de transmissão, com custo de IPCA + 1,6% a.a., e vencimento final em 30 de outubro de 2038.

1ª Emissão de Notas Promissórias

Em 03 de agosto de 2018, a foi realizada a 1ª emissão de notas promissórias no valor total de R\$405.000 mil com vencimento em 02 de agosto de 2020. Os juros remuneratórios são de CDI + 1,2% ao ano.

2ª Emissão de Notas Promissórias

Em 22 de novembro de 2019, foi celebrado o contrato de coordenação, colocação e distribuição pública de Notas Promissórias, em série única. Com custo de CDI + 0,5% a.a., e vencimento final em 26 de novembro de 2020.

1ª Emissão de Debêntures

Em 15 de abril de 2019, a Companhia realizou a Primeira Emissão de Debêntures Incentivadas de acordo com a Portaria do MME nº 312, de 24 de outubro de 2017, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em até duas séries, no montante total de R\$ 189.000, com vencimento em abril de 2039 e com taxa contratada de IPCA + 4,85% a.a.. Os recursos serão totalmente destinados a investimentos em projeto de linha de transmissão.

Cálculo da divisão da dívida líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, utilizando-se as demonstrações trimestrais consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

As debêntures contratadas pela Companhia possuem covenants e garantias financeiras (fidejussória), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

INTESA

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**1ª Emissão de debêntures**

Em 1º de novembro de 2018, a Companhia concluiu a 1ª emissão de debênture simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, coordenada pelo Banco Itaú, no valor de R\$ 200.000, com o prazo de 84 meses em duas séries, sendo a 1ª Série no valor de R\$ 100.000 com taxa de IPCA + 5,42% a.a. e destinação dos recursos ao custeio das despesas já incorridas e/ou a incorrer em projetos de transmissão de energia; e, a 2ª Série no valor de R\$ 100.000 com taxa de CDI + 2,20% a.a. e destinação dos recursos para realização da liquidação antecipada do contrato de/ financiamento mediante a abertura de crédito nº 07.2.0333.1 firmado entre a Companhia e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDES. Na data de 24 de maio de 2019, foi realizada a liquidação total antecipada da 2ª Série.

2ª Emissão de debêntures

Em 08 de maio de 2019, a Companhia concluiu a 2ª emissão de debêntures, sendo uma emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia firme, em 2 (duas) séries no montante de R\$ 400.000, sendo a 1ª série no valor de R\$ 250.000, com vencimento em março de 2024 com taxa equivalente a 109% a.a. do CDI; e a 2ª série no valor de R\$ 150.000 com vencimento em março de 2026 com taxa equivalente à CDI + 1,10% a.a. Ambas destinaram-se para capital de giro da Companhia.

Cálculo da divisão da dívida líquida pelo EBITDA, relativas aos 12 meses anteriores, utilizando-se as demonstrações trimestrais consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia S.A.

As debêntures contratadas pela Companhia possuem covenants e garantias financeiras (fidejussória), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

ii. outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras.

iii. grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Os Diretores informam que o grau de subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado de acordo com as disposições da legislação em vigor.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados:

Nossa Diretoria destaca abaixo os principais limites dos financiamentos já contratados pelas controladas da Companhia, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, uma vez que a Companhia não possui limites de utilização de financiamentos.

EQUATORIAL MARANHÃO:

Para o contrato com BNDES celebrado em 23 de dezembro de 2012 para financiamento do plano de investimentos de 2012 a 2014, o prazo-limite para utilização do volume total disponibilizado foi até 30 de junho de 2016. O encerramento do crédito aconteceu em junho de 2016.

Para o contrato com BNDES nº 14.2.1233.1, celebrado em 30 de dezembro de 2014 para financiamento do plano de investimentos de 2015 a 2017, o prazo-limite para utilização do volume total disponibilizado é até 15 de março de 2018, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNDES.

Dos 557,7 milhões contratos, 77% já foram utilizados. Ficando para 2018 o volume a ser captado de 24% (126 milhões).

O contrato ECFS 332-2013 (PLPT 7ª Tranche), celebrado em 23 de maio de 2013 destinados à cobertura financeira de parte dos custos diretos das obras do Programa Luz para Todos.

O valor do contrato é de 214 milhões, 89% já foram utilizados e aguardando liberação da parcela final do contrato.

Para o contrato 415.866-52/2013 (Caixa - Finisa), celebrado em 04 de outubro de 2013 destinado a financiar os custos diretos dos investimentos ao atendimento de consumidores rurais. O prazo-limite para utilização de recursos é até 30 de setembro de 2016, podendo ser prorrogado.

Dos 28,6 milhões contratados, 90% já foram utilizados, faltando 10% da parcela de encerramento prevista para 2017.

Para os financiamentos contratados junto ao STN, Operação Itaú, Operação Santander, Banco do Brasil, BNB, Eletrobrás, FINEP, IBM, Votorantim e Sudene, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foi utilizada pela Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**EQUATORIAL PARÁ:**

Para o contrato com BNDES nº 15.2.0777.1, celebrado em 15 de dezembro de 2015 para financiamento do plano de investimentos de 2015 a 2017, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 15 de março de 2018, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNDES. Do total de R\$863 milhões contratados, 71% já foram utilizados.

Para o contrato com a CAIXA nº CEF 415.877-81/2015, celebrado em 28 de julho de 2015, para financiar os custos diretos dos investimentos para a melhoria do suprimento de energia elétrica e expansão do sistema no entorno de Belo Monte, no âmbito do Programa Luz para todos. O limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 31 de março de 2016, sendo que a prorrogação deste prazo está sendo negociada com a CAIXA. Do total de R\$38 milhões contratados, 90% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

Equatorial Piauí:

Para o contrato com BNDES nº 19.2.0753.1, celebrado em 12 de dezembro de 2019 para financiamento do plano de investimentos de 2018 a 2020, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 30 de abril de 2021, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNDES. Do total de R\$403 milhões contratados, 50% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

Equatorial Alagoas:

Para o contrato com BNDES nº 19.2.0754.1, celebrado em 12 de dezembro de 2019 para financiamento do plano de investimentos de 2018 a 2020, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 30 de abril de 2021, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNDES. Do total de R\$284,8 milhões contratados, 26% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A.**

Para o contrato com BNB, celebrado em 19 de junho de 2018 para financiamento do plano de investimentos da Companhia, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 29 de julho de 2020, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNB. Do total de R\$343 milhões contratados, 99% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A.

Para o contrato com BNB, celebrado em 19 de junho de 2018 para financiamento do plano de investimentos da Companhia, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 29 de julho de 2020, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNB. Do total de R\$353 milhões contratados, 98% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A.

Para o contrato com BNB, celebrado em 19 de junho de 2018 para financiamento do plano de investimentos da Companhia, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 29 de julho de 2020, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNB. Do total de R\$425 milhões contratados, 82% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A.

Para o contrato com BNDES nº 19.2.0125.1, celebrado em 02 de abril de 2019 para financiamento do plano de investimentos de 2019 a 2020, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 28 de fevereiro de 2022, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNDES. Do total de R\$822,6 milhões contratados, 94% já foram utilizados.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A.

Para o contrato com BNB, celebrado em 19 de junho de 2018 para financiamento do plano de investimentos da Companhia, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 29 de julho de 2020, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNB. Do total de R\$356 milhões contratados, 74% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 6 SPE S.A.

Para o contrato com BNDES nº 19.2.0126.1, celebrado em 02 de abril de 2019 para financiamento do plano de investimentos de 2019 a 2021, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 28 de fevereiro de 2022, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do BNDES. Do total de R\$822,6 milhões contratados, 94% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

Para o contrato com Banco do Brasil (FDA), celebrado em 28 de dezembro de 2018 para financiamento do plano de investimentos em projeto da linha transmissão, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 30 de abril de 2020, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do Banco do Brasil. Do total de R\$ 293 milhões contratados, 26% já foram utilizados.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

Para o contrato com Banco do Brasil (FDA), celebrado em 28 de dezembro de 2018 para financiamento do plano de investimentos em projeto da linha transmissão, o limite de prazo para utilização do volume total disponibilizado é 30 de abril de 2020, podendo ser estendido, mediante expressa autorização do Banco do Brasil. Do total de R\$ 495 milhões contratados, 39% já foram utilizados.

Para os demais empréstimos contratados, a totalidade (100%) das linhas de crédito aprovadas já foram utilizadas pela Companhia.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

Comparação dos resultados consolidados para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

	Consolidado				
	31/12/2019	%AV	31/12/2018	%AV	%AH
Receita operacional líquida	18.796.34		11.252.62		
	6	100%	7	100%	67%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Custo do serviço de energia elétrica	(13.067.195)	-70%	(8.336.908)	-74%	57%
Lucro operacional bruto	5.729.151	30%	2.915.719	26%	96%
Despesas com vendas	(272.838)	-1%	(371.669)	-3%	-26%
Despesas gerais, administrativas e amortização	(557.666)	-3%	(162.651)	-1%	-243%
Perdas por redução ao valor recuperável	(97.573)	-1%	(152.860)	-1%	-36%
Resultado da equivalência patrimonial	(83.294)	0%	16.265	0%	-612%
Perda/ganho na desativação de bens e direito	(259.165)	-1%	-		N/A
Outras despesas/receitas operacionais	(150.896)	-1%	(166.671)	-1%	-9%
Total de receitas (despesas) operacionais	(1.421.432)	-8%	(837.586)	-7%	-70%
Lucro antes do resultado financeiro	4.307.719	23%	2.078.133	18%	107%
Resultado financeiro	(627.660)	-3%	(782.584)	-7%	-20%
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda	3.680.059	20%	1.295.549	12%	184%
Imposto de renda e contribuição social	(964.427)	-5%	(134.489)	-1%	617%
Lucro líquido do exercício	2.715.632	14%	1.161.060	10%	134%
Atribuível aos acionistas não controladores	300.002	2%	243.125	2%	23%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro do exercício atribuído aos acionistas da controladora

2.415.630	12%	917.935	8%	163%
-----------	-----	---------	----	------

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida da Companhia passou de R\$ 11.253 milhões em 2018 para R\$ 18.796 milhões em 2019, representando um aumento de 67%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, em função do impacto de doze e nove meses da operação das distribuidoras adquiridas, Equatorial Alagoas e Equatorial Piauí.

Custos do serviço de energia elétrica

O custo do serviço de energia elétrica da Companhia passou de R\$ 8.337 milhões em 2018 para R\$ 13.067 milhões no mesmo período de 2019, representando um aumento de 57%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, em razão do aumento em função do impacto de doze e nove meses de operação das distribuidoras adquiridas, Equatorial Piauí e Alagoas, respectivamente; e ao aumento significativo dos custos de construção da INTESA, devido à finalização das obras dos bancos de capacitores de Miracema- TO e Gurupi -TO.

Resultado financeiro

A despesa financeira líquida da Companhia passou de R\$ 783 milhões em 2018 para R\$ 628 milhões em 2019, representando uma diminuição de 20%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente: no atual exercício é devido a: i) redução no saldo da dívida estrangeira em 2019, em comparação ao aumento acumulado desta dívida ocorrido em 2018; e (ii) uma variação menor do dólar, saindo de R\$ 3,87 em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 4,03 em 31 de dezembro de 2019, se comparada a um aumento bastante significativo da moeda no período comparativo anterior, saindo de R\$ 3,31 em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 3,87 em 31 de dezembro de 2018.

Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes da contribuição social e imposto de renda da Companhia passou de R\$ 1.296 milhões em 2018 para R\$ 3.680 milhões em 2019, representando uma variação positiva de 184% em virtude, principalmente, do aumento da receita operacional de suas controladas, conforme mencionado acima.

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e contribuição social passou de R\$ 134 milhões em 2018 para R\$ 964 milhões em 2019, representando um aumento de 617%, em virtude do início das construções das suas controladas transmissoras de energia no exercício de 2019.

Lucro líquido do período

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido do período da Companhia passou de R\$ 1.161 milhões em 2018 para R\$ 2.716 milhões em 2019, representando um aumento de 134%.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comparação dos resultados consolidados para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

	Consolidado				
	31/12/2018	%AV	31/12/2017	%AV	%AH
Receita operacional líquida	11.252.627	100%	9.071.420	100%	24%
Custo do serviço de energia elétrica	(8.336.908)	-74%	(6.446.385)	-71%	29%
Lucro operacional bruto	2.915.719	26%	2.625.035	29%	11%
Despesas com vendas	(524.529)	-5%	(583.261)	-6%	-10%
Despesas gerais, administrativas e amortização	(162.651)	-1%	(570.260)	-6%	-71%
Amortização do direito de concessão	(20.252)	0%	(5.923)	0%	242%
Resultado da equivalência patrimonial	36.517	0%	56.661	1%	-36%
Outras despesas/receitas operacionais	(166.671)	-1%	(111.920)	-1%	49%
Total de receitas (despesas) operacionais	(837.586)	-7%	(1.214.703)	-13%	-31%
Lucro antes do resultado financeiro	2.078.133	18%	1.410.332	16%	47%
Resultado financeiro		-7%		-2%	362%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	(782.584)		(169.216)		
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda	1.295.549	12%	1.241.116	14%	4%
Imposto de renda e contribuição social	(134.489)	-1%	(36.033)	0%	273%
Lucro líquido do exercício	1.161.060	10%	1.205.083	13%	-4%
Atribuível aos acionistas não controladores	243.125	2%	(207.820)	-2%	-
Lucro do exercício atribuído aos acionistas da controladora	917.935	8%	997.263	11%	-8%

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida da Companhia passou de R\$ 9.071 milhões em 2017 para R\$ 11.253 milhões em 2018, representando um aumento de 24%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, pelo crescimento do consumo de energia dos mercados cativo e livre de suas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ em relação ao mesmo período do ano anterior bem como o aumento do número de clientes e dos reajustes tarifários de 16,94%, 11,75% e 27,63% nas controladas EQUATORIAL MARANHÃO, EQUATORIAL PARÁ e CEPISA respectivamente.

Custos do serviço de energia elétrica

O custo do serviço de energia elétrica da Companhia passou de R\$ 6.446 milhões em 2017 para R\$ 8.337 milhões no mesmo período de 2018, representando um aumento de 29%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, em razão do aumento das receitas de compra de energia das controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ no curto prazo que tiveram influências dos seguintes fatores: (i) custos com contratos de compra de energia, incluindo os de Eletronuclear e Cotas de Garantia Física no ambiente regulado, que tiveram um aumento no volume contratado de 4,51 % e 5,77% em relação ao exercício anterior das controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ; (ii) Atualização das tarifas pelo IPCA dos contratos vigentes no mesmo mês do reajuste da EQUATORIAL PARÁ, que resultaram no aumento do custo com a Compra de Energia oriunda dos leilões; (iii) o preço médio pago no exercício de 2018 aumentou em 34,4% na EQUATORIAL MARANHÃO em relação ao que foi pago no exercício de 2017, devido ao acionamento das térmicas, entre os meses de março a setembro, o que faz com que haja uma maior parcela variável de pagamento; (iv) referente ao saldo de aquisição das controladas CEPISA e INTESA.

Total de Receitas (Despesas) Operacionais

As Receitas (Despesas) Operacionais passaram de R\$ 1.215 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 837.586 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma redução de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

31%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente, em razão do saldo de aquisição da CEPISA, consequentemente todas as despesas com vendas, gerais e administrativas foram incorporadas na Equatorial Energia. Nessa controlada podemos destacar que os valores são decorrentes, principalmente, da reclassificação para resultado financeiro de atualizações de acordos extrajudiciais firmados com esta controlada CEPISA. Acordo com Águas e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA. E, ainda, na condição de interveniente anuente, o Estado do Piauí, objetivando por termo às Ações de Restituição de Valores ajuizadas pela AGESPISA (Processos nº 10147-81.2000.8.18.0140 e 11278-28.1999.8.18.0140) e Ação de Cobrança ajuizada por esta Companhia (Processo nº 03034-95.2008.8.18.0140) e três Ações de Execuções Fiscais movidas pelo Estado do Piauí, bem como a Prefeitura Municipal de Teresina.-PI, objetivando por termo à ação judicial - Processo nº 0001536-70.2004.4.01.4000, no qual a Companhia havia perdido em primeira e segunda instância no âmbito da Justiça Federal.

Resultado financeiro

A despesa financeira líquida da Companhia passou de R\$ 169 milhões em 2017 para R\$ 782 milhões em 2018. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente: (i) pela publicação do Acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário do STF, em sede de repercussão geral, de forma favorável à tese das Controladas EQUATORIAL MARANHÃO e CEPISA, que também obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado em outubro de 2018. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, as Controladas Constituíram um ativo referente a PIS/COFINS a recuperar, e constituiu um passivo relativo ao ressarcimento a seus consumidores. A EQUATORIAL MARANHÃO e a CEPISA registraram R\$ 84.266 e R\$ 8.228 PIS/COFINS como dedução da receita bruta, e R\$ 111.806 e R\$ 384 mil incidente sobre a receita de atualização (Resultado Financeiro); (ii) Com o saldo da aquisição da Controlada CEPISA adquirida em 2018 gerando despesa financeira, sendo seu maior opressor o AVP da dívida em seu resultado aumentando a despesa financeira da Equatorial Energia.

Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes da contribuição social e imposto de renda da Companhia passou de R\$ 1.241 milhões em 2017 para R\$ 1.296 milhões em 2018, representando uma variação positiva de 4% em virtude, principalmente, do aumento da receita operacional de suas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ, conforme mencionado acima.

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e contribuição social passou de R\$ 36 milhões em 2017 para R\$ 134 milhões em 2018, representando um aumento de 273%, em virtude da utilização dos créditos de prejuízos fiscais de suas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ e AVP da Dívida RGR da controlada CEPISA no qual foi realizada a mensuração do valor presente da Dívida RGR (custo de 5% a.a.), utilizando taxas médias de mercado de CDI + 6,675% a.a. para financiamentos com prazos de 30 anos, no qual resultou em um ajuste de R\$ 674,9 milhões na data de 18 de outubro de 2018.

Lucro líquido do período

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido do período da Companhia passou de R\$ 1.205 milhões em 2017 para R\$ 1.161 milhões em 2018, representando uma redução de 4%.

Comparação dos resultados consolidados para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

Em milhares de R\$, exceto %	Consolidado				
	31/12/2017	%AV	31/12/2016	%AV	%AH
Receita operacional líquida	9.071.420	100%	7.952.181	100%	14%
Custo do serviço de energia elétrica	(6.446.385)	-71%	(5.803.400)	-73%	11%
Lucro operacional bruto	2.625.035	29%	2.148.781	27%	22%
Despesas com vendas	(583.261)	-6%	(560.600)	-7%	4%
Despesas gerais, administrativas e amortização	(570.260)	-6%	(328.599)	-4%	74%
Amortização do direito de concessão	(5.923)	0%	(6.373)	0%	-7%
Resultado da equivalência patrimonial	56.661	1%	26.893	0%	111%
Outras despesas/receitas operacionais	(111.920)	-1%	(101.165)	-1%	11%
Total de receitas (despesas) operacionais	(1.214.703)	-13%	(969.844)	-12%	25%
Lucro antes do resultado financeiro	1.410.332	16%	1.178.937	15%	20%
Resultado financeiro	(169.216)	-2%	(128.925)	-2%	31%
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda	1.241.116	14%	1.050.012	13%	18%
Imposto de renda e contribuição social	(36.033)	0%	(176.886)	-2%	-80%
Lucro líquido do exercício	1.205.083	13%	873.126	11%	38%
Atribuível aos acionistas não controladores	(207.820)	-2%	(160.909)	-2%	29%
Lucro do exercício atribuído aos acionistas da controladora	997.263	11%	712.217	9%	40%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida da Companhia passou de R\$ 7.952 milhões em 2016 para R\$ 9.071 milhões em 2017, representando um aumento de 14%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, pelo crescimento do consumo de energia dos mercados cativo e livre de suas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ de 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior bem como o aumento do número de clientes, de 5% no exercício atual e também dos reajustes tarifários de agosto de 2016 e 2017.

Custos do serviço de energia elétrica

O custo do serviço de energia elétrica da Companhia passou de R\$ 5.803 milhões em 2016 para R\$ 6.446 milhões no mesmo período de 2017, representando um aumento de 11%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, em razão do aumento das receitas de compra de energia das controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ no curto prazo tiveram influências dos seguintes fatores: (i) PLD utilizado para liquidação de energia comprada no mercado spot, cujo valor médio para este exercício ficou em R\$ 201,66 e R\$ 255,66 por MWh nas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ respectivamente; e (ii) contratos de energia de 2017 negociados no mercado de curto prazo. As controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ utilizaram todos os mecanismos regulamentados para manter o nível de cobertura contratual dentro do limite regulatório, sobrecontratação até 105%.

Total de Receitas (Despesas) Operacionais

As Receitas (Despesas) Operacionais passaram de R\$ 970 milhões em 2016 para R\$1.215 milhões no mesmo período de 2017, representando um aumento de 25%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, em razão do aumento dos custos com serviços de terceiros visto que a Companhia vem aumentando as ações de combate à inadimplência, além de ter aumentado a manutenção da rede de distribuição.

Resultado financeiro

A despesa financeira líquida da Companhia passou de R\$129 milhões em 2016 para R\$ 169 milhões em 2017, representando um aumento na despesa financeira líquida em 31% em virtude, principalmente, do efeito da variação cambial, gerado pelo aumento do dólar em 1,5%, saindo de R\$ 3,26 em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 3,31 em 31 de dezembro de 2017, contra uma queda do dólar em 2016 de 16,4%, saindo de R\$ 3,90 em 31 de dezembro de 2015 para R\$ 3,26 em 31 de dezembro de 2016.

Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro antes da contribuição social e imposto de renda da Companhia passou de R\$ 1.050 milhões em 2016 para R\$ 1.241 milhões em 2017, representando uma variação positiva de 18% em virtude, principalmente, do aumento da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

receita operacional de suas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ, conforme mencionado acima.

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e contribuição social passou de R\$ 177 milhões em 2016 para R\$ 36 milhões em 2017, representando uma redução de 80%, em virtude da utilização dos créditos de prejuízos fiscais de suas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ.

Lucro líquido do período

Em razão dos fatores mencionados acima, o lucro líquido do período da Companhia passou de R\$ 712 milhões em 2016 para R\$ 997 milhões em 2017, representando um aumento de 40%.

Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

	Consolidado				
	31/12/2019	%AV	31/12/2018	%AV	%AH
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	1.785.203	4,8%	4.743.990	18,6%	-62,4%
Investimentos de curto prazo	4.043.717	10,8%	-	0,0%	N/A
Contas a receber de clientes	3.503.757	9,3%	2.938.037	11,5%	19,3%
Contas a receber – bandeira tarifária	1.291	0,0%	18.769	0,1%	-93,1%
Aquisição de combustível - conta CCC	36.376	0,1%	63.380	0,2%	-42,6%
Serviços pedidos	365.462	1,0%	308.627	1,2%	18,4%
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	231.463	4,5%	464.505	1,8%	-50,2%
Depósitos judiciais	3.052	0,0%	4.068	0,0%	-25,0%
Instrumentos financeiros derivativos	17.554	0,0%	-	0,0%	N/A

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Almoxarifado	31.865	0,1%	25.305	0,1%	26,0%
Dividendos a receber	5.175	0,0%	4.050	0,0%	27,8%
Impostos e contribuições a recuperar	256.066	0,7%	155.400	0,6%	64,8%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	143.132	0,4%	188.028	0,7%	-23,9%
Outros créditos a receber	295.192	0,8%	289.073	1,1%	2,1%
Ativo financeiro da concessão	-	0,0%	226.332	0,9%	-100,0%
Ativo contratuais	699.692	1,9%	-	0,0%	N/A
	<u>11.419.027</u>	<u>30,4%</u>	<u>9.429.564</u>	<u>37,0%</u>	<u>21,1%</u>
Não circulante					
Títulos e valores mobiliários	126.756	0,3%	-	0,0%	N/A
Contas a receber de clientes	882.598	2,4%	968.035	3,8%	-8,8%
Aquisição de combustível - conta CCC	-	0,0%	107.838	0,4%	-100%
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	865.227	2,3%	303.393	1,2%	185,2%
Sub-rogação da CCC - valores aplicados	85.120	0,2%	9.056	0,0%	839,9%
Depósitos judiciais	299.175	0,8%	148.206	0,6%	101,9%
Serviços pedidos	6.591	0,0%	20.886	0,1%	-68,4%
Instrumentos financeiros derivativos	43.001	0,1%	142.451	0,6%	-69,8%
Impostos e contribuições a recuperar	1.633.437	4,4%	1.316.325	5,2%	24,1%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	90.340	0,2%	53.205	0,2%	69,8%
Plano de aposentadoria e pensão	22.065	0,1%	-	0,0%	N/A
Outros créditos a receber	389.340	1,0%	367.931	1,4%	5,8%
Ativo financeiro da concessão	4.945.545	13,2%	4.166.565	16,3%	18,7%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Investimentos	122.217	0,3%	118.530	0,5%	3,1%
Imobilizado	14.557	0,0%	13.528	0,1%	7,6%
Intangível	9.007.974	24,0%	6.050.351	23,7%	48,9%
Direito de uso	32.573	0,1%	-	0,0%	N/A
Ativos contratuais	7.544.552	20,1%	2.290.132	9,0%	229,4%
	<u>26.111.068</u>	69,6%	<u>16.076.432</u>	63,0%	62,4%
		100,0			
Total do ativo	<u>37.530.095</u>	%	<u>25.505.996</u>	100,0%	47,1%
Consolidado					
	<u>31/12/2019</u>	%AV	<u>31/12/2018</u>	%AV	%AH
Passivo					
Circulante					
Fornecedores	1.969.016	5%	1.600.210	6,3%	23,0%
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	60.940	0,2%	87.684	0,3%	-30,8%
Empréstimos e financiamentos	1.742.280	4,6%	2.298.405	9,0%	-24,2%
Debêntures	144.283	0,4%	505.464	7,1%	-71,5%
Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	10.077	0,0%	-	0,0%	N/A
Impostos e contribuições a recolher	564.352	1,5%	601.083	2,4%	-6,1%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	100.793	0,3%	105.367	0,4%	-4,3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	341.119	0,9%	240.729	0,9%	41,7%
Encargos do consumidor	-	0,0%	55.268	0,2%	-100,0%
Contribuição de iluminação publica	79.326	0,2%	46.562	0,2%	70,4%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	272.806	0,7%	151.271	0,6%	80,3%
Participação nos lucros de empregados	132.664	1,2%	84.292	0,3%	57,4%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	14.915	0,1%	-100,0%
Valores a pagar da recuperação judicial	22.275	0,1%	17.116	0,1%	30,1%
Passivo de arrendamento	10.569	0,0%	-	0,0%	N/A
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	254.775	0,7%	47.236	0,2 %	439,4%
Plano de aposentadoria e pensão	-	0,0%	2.539	0,0%	-100,0%
PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	75.999	0,2%	-	0,0%	N/A
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	10.077	0,0%	-	0,0%	N/A
Encargos setoriais CCC	-	0,0%	349.874	1,4%	-100,0%
Outras contas a pagar	373.148	1,0%	233.630	0,9%	59,7%
	<u>6.154.422</u>	<u>16,4%</u>	<u>6.442.384</u>	<u>25,3%</u>	<u>-4,5%</u>
Não circulante					
Fornecedores	7.094	0,0%	13.719	0,1%	-48,3%
Empréstimos e financiamentos	9.362.674	24,9%	4.561.426	17,9%	105,3%
Debêntures	5.559.184	14,8%	4.170.885	16,4%	33,3%
Impostos e contribuições a recolher	235.339	0,6%	97.105	0,4%	0,0%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.307.386	3,5%	489.806	1,9%	166,9%
Impostos e contribuições a recolher diferidos	860.503	2,3%	168.918	0,7%	409,4%
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	1.037.472	2,8%	763.046	3,0%	36,0%
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	132.374	0,4%	70.801	0,3%	87,0%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	186.483	0,5%	188.076	0,7%	-0,8%
Valores a pagar da recuperação judicial	849.624	2,3%	814.254	3,2%	4,3%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Plano de aposentadoria e pensão	139.562	0,4%	43.740	0,2%	219,1%
PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	1.263.422	3,4%	999.328	3,9%	26,4%
Encargos setoriais CCC	254.672	0,7%	-	0,0%	N/A
Passivo de arrendamento	19.344	0,1%	-	0,0%	N/A
Outras contas a pagar	387.168	1,0%	129.637	0,5%	198,7%
	<u>21.602.301</u>	57,6%	<u>12.510.741</u>	49,1%	72,7%
Patrimônio líquido					
Capital social	2.741.931	7,3%	2.375.354	9,3%	15,4%
Reservas de capital	529.934	1,4%	60.780	0,2%	771,9%
Reservas de lucros	4.993.923	13,3%	3.210.214	12,6%	55,6%
Ajuste de avaliação patrimonial	(154.911)	-0,4%	(50.316)	-0,2%	207,9%
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia	8.110.877	21,6%	5.596.032	21,9%	44,9%
Participação dos acionistas não controladores	1.662.495	4,4%	956.839	3,8%	73,7%
Total do patrimônio líquido	<u>9.773.372</u>	26,0%	<u>6.552.871</u>	25,7%	49,1%
		100,0			
Total do passivo	<u>37.530.095</u>	%	<u>25.505.996</u>	100,0%	47,1%

Ativo circulante

O ativo circulante da Companhia passou de R\$ 9.430 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 11.419 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 21%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente por:

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, passou de R\$ 4.744 milhões em 31 de dezembro de 2018 para 1.785 milhões em 31 de dezembro 2019. Essa redução deve-se a reclassificação de saldos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

considerados como caixa equivalente em 2018 para investimento de custo prazo em 2019. Essa reclassificação foi realizada para melhor atendimento ao CPC 03 (R2)/IAS 7 – Demonstrações dos fluxos de caixa.

Investimento de Curto Prazo

Investimento de Curto Prazo, passou de R\$ 0 milhões em 31 de dezembro 2018 para R\$ 4.043 milhões em dezembro de 2019, decorrente do resultado de adequação à política de investimentos do grupo Equatorial Energia, migrando os recursos de caixa e equivalente de caixa para investimentos de curto. Estas aplicações foram reclassificadas para melhor atender ao CPC 03 (R2)/IAS 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Contas a Receber de Clientes

Contas a receber de clientes, passou de R\$ 2.938 milhões em dezembro de 2018 para R\$ 3.504 milhões em dezembro de 2019, representando uma variação positiva de 19,3%. Essa variação foi decorrente dos saldos nas rubricas de contas a receber de consumidores faturados e parcelamentos, que refletem a consolidação das novas controladas Equatorial Alagoas e Piauí.

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

Variação decorrente a aquisição da controlada Equatorial Alagoas e é oriundo do empréstimo aprovado pela ANEEL a título de RGR (Reserva Global de Reversão) e repassado através da CCEE. O empréstimo foi aprovado devido à necessidade de recursos extraordinários durante o período em que a Companhia foi considerada pela ANEEL como Distribuidora Designada, atuando como prestadora de serviços até a sua privatização.

Impostos e contribuições a recuperar

Impostos e contribuições a recuperar passou de R\$ 155 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 256 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 64,8%. A variação ocorreu, principalmente, pela publicação do Acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário do STF, em sede de repercussão geral, de forma favorável à tese da controlada indireta Equatorial Maranhão, que também obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado em outubro de 2018. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, perante os quais a companhia constituiu um ativo referente a PIS/COFINS a recuperar.

Ativo não circulante

O ativo não circulante da Companhia passou de R\$ 16.076 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 26.111 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 62,4%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente por:

Contas a Receber de Clientes

Contas a receber de clientes passou de R\$ 968 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 883 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de 8,8% principalmente em decorrência de negociações dos débitos dos clientes inadimplentes da controladas indiretas Equatorial Maranhão e Equatorial Pará com mais de cinco faturas, refletindo um aumento na conta de Parcelamento de Débitos.

Ativo financeiro da concessão

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo financeiro da concessão passou de R\$ 4.167 milhões em 31 de dezembro 2018 para R\$ 4.946 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando variação de 19% decorrente principalmente dos investimentos realizados pelas controladas diretas Equatorial Alagoas, Equatorial Piauí e suas controladas indiretas Equatorial Maranhão e Equatorial Pará no exercício, para fazer frente ao crescimento observado em suas concessões e da infraestrutura em construção da concessão que corresponde ao direito estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica das controladas indiretas SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06, SP07, SP08 e INTESA.

Ativos contratuais

Variação referente à adoção do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, onde os ativos contratuais (infraestrutura em construção) representados pelos bens vinculados à concessão, durante o período de construção ou de melhoria, foram reclassificados da rubrica de ativo intangível da concessão para ativo contratual.

Impostos e contribuições a recuperar

Variação de 24,1% decorrente principalmente pela constituição de ativo referente a PIS/COFINS a recuperar das controladas diretas Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas, bem como a controlada indireta Equatorial Maranhão, constituíram de, respectivamente, R\$ 462.531 milhões, R\$290.234 milhões e R\$790.601 milhões, baseada na opinião de seus assessores jurídicos após publicação do Acórdão do julgamento do Recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

Intangível

O ativo intangível passou de R\$ 6.050 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 9.008 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação positiva de 48,9%. Esse aumento é decorrente de investimentos realizados pelas Controladas no exercício, para fazer frente ao crescimento observado em suas concessões de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Passivo circulante

O passivo circulante da Companhia passou de R\$ 6.442 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 6.154 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de 4,5%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente por:

Fornecedores

Fornecedores passou de R\$ 1.600 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 1.969 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando variação positiva 23% decorrente, principalmente por ter ocorrido um aumento no efeito de disponibilidade com usinas térmicas que foram repassados à distribuidora para atendimento ao mercado.

Empréstimos e financiamentos e Debêntures

Empréstimos e financiamentos passou de R\$ 2.298 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 1.742 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de 24,2% e de debêntures que passou de R\$ 505 milhões para R\$ 144 milhões gerando uma redução de 71,5% decorrente da amortização de dívidas realizadas no decorrer do exercício de 2019.

Passivo não circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O passivo não circulante da Companhia passou de R\$ 12.511 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 21.602 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 72,7%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente, por:

Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos passou de R\$ 4.561 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 9.363 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando variação positiva de 105,3% decorrente principalmente de financiamentos com Bancos das controladas indiretas SPEs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que se destinam à gestão ordinária dessas controladas, com o objetivo de cobrir a necessidade de capital de giro.

Debêntures

Debêntures passou de R\$ 4.171 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 5.559 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação positiva de 33,3% decorrente de captações na controlada INTESA e nas controladas indiretas SPEs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórias

Variação positiva de 36% passando de R\$ 763 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 1.037 milhões em 31 de dezembro de 2019. Variação decorrente principalmente da consolidação do saldo de aquisição da controlada Equatorial Alagoas em 31 de março de 2019.

PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores

Variação se deve principalmente pela aquisição da controlada Equatorial Alagoas que em Julho de 2019, a Equatorial Alagoas ajuizou ação sobre o referido tema obtendo decisão favorável com trânsito em julgado no processo 0808269-79.2017.4.05.8000, com base na opinião de seus assessores jurídicos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a Equatorial Alagoas constituiu: ativo referente a PIS/COFINS relativo ao ressarcimento a seus consumidores ambos no montante de R\$ 290.234 e referente ao acórdão do julgamento publicado pelo Supremo Tribunal Federal - STF do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, de forma favorável à tese das controladas Equatorial Maranhão e Equatorial Piauí obtiveram decisão judicial favorável com trânsito em julgado em outubro de 2018. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, a Companhia constituiu passivo considerando que a Companhia repassa aos seus consumidores os efeitos tributários incidentes sobre as faturas de energia elétrica dos últimos 10 anos. A restituição aos consumidores dependerá do efetivo aproveitamento do crédito, em uma expectativa de prazo de aproximadamente 46 meses.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Companhia passou de R\$ 6.553 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 9.773 milhões em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de 49,1%. Referida variação ocorreu, principalmente: (i) pela integralização de capital no montante de R\$ 367 milhões, o qual passou de R\$ 2.375 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 2.742 milhões em 31 de dezembro de 2019; e (ii) principalmente, pela constituição da reserva de lucros o qual passou de R\$ 3.210 em 31 de dezembro de 2018 para R\$ 4.994 em 31 de dezembro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

	Consolidado				
	31/12/2018	%AV	31/12/2017	%AV	%AH
Ativo					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4.743.990	45,5%	4.172.474	55,7%	13,7%
Investimentos de curto prazo	-	0,0%	919	0,0%	-100,0%
Contas a receber de clientes	2.716.267	26,1%	2.439.478	32,6%	11,3%
Contas a receber – bandeira tarifária	4.821	0,0%	8.763	0,1%	-45,0%
Aquisição de combustível - conta CCC	63.380	0,6%	77.895	1,0%	-18,6%
Serviços pedidos	308.627	3,0%	195.802	2,6%	57,6%
Partes relacionadas	6.598	0,1%	-	0,0%	100,0%
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	464.505	4,5%	100.414	1,3%	100,0%
Depósitos judiciais	4.068	0,0%	15.245	0,2%	-73,3%
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	-	0,0%	N/A
Estoques	25.305	0,2%	15.934	0,2%	58,8%
Impostos e contribuições a recuperar	1.351.867	13,0%	117.137	1,6%	1054,1%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	130.067	1,2%	156.064	2,1%	-16,7%
Outros créditos a receber	386.264	3,7%	194.075	2,6%	99,0%
Ativo financeiro da concessão	213.850	2,1%	-	0,0%	100,0%
	<u>10.419.609</u>	<u>40,8%</u>	<u>7.494.200</u>	<u>42,9%</u>	<u>39,0%</u>
Não circulante					
Contas a receber de clientes	968.035	6,4%	613.431	6,1%	57,8%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Aquisição de combustível - conta CCC	107.838	0,7%	101.311	1,0%	6,4%
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	303.393	2,0%	120.021	1,2%	100,0%
Sub-rogação da CCC - valores aplicados	9.056	0,1%	8.466	0,1%	7,0%
Depósitos judiciais	148.206	1,0%	141.566	1,4%	4,7%
Serviços pedidos	20.886	0,1%	-	0,0%	100,0%
Instrumentos financeiros derivativos	142.451	0,9%	48.720	0,5%	192,4%
Impostos e contribuições a recuperar	124.646	0,8%	130.747	1,3%	-4,7%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	47.394	0,3%	45.561	0,5%	4,0%
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	-	0,0%	8.401	0,1%	-100,0%
Outros créditos a receber	26.527	0,2%	187.836	1,9%	-85,9%
Ativo financeiro da concessão	5.097.669	33,7%	3.224.622	32,3%	58,1%
Investimentos	118.530	0,8%	422.063	4,2%	-71,9%
Imobilizado	13.529	0,1%	10.661	0,1%	26,9%
Adiantamento a fornecedor	249.925	1,7%	-	0,0%	100,0%
Intangível	7.760.841	51,3%	4.930.846	49,3%	57,4%
	<u>15.138.926</u>	<u>59,2%</u>	<u>9.994.252</u>	<u>57,1%</u>	<u>51,5%</u>
		100,0			
Total do ativo	<u>25.558.535</u>	<u>%</u>	<u>17.488.452</u>	<u>100%</u>	<u>46,1%</u>
Consolidado					
	<u>31/12/2018</u>	<u>%AV</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>%AV</u>	<u>%AH</u>
Passivo					
Circulante					
Fornecedores	1.539.306	21,7%	1.185.038	29%	29,9%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	87.684	1,2%	40.071	1%	118,8%
Empréstimos e financiamentos	2.298.405	32,3%	984.578	24%	133,4%
Debêntures	506.582	7,1%	213.812	5%	136,9%
Impostos e contribuições a recolher	601.083	8,5%	476.712	12%	26,1%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	41.303	0,6%	23.384	1%	76,6%
Dividendos e JSCP	(1.172)	0,0%	263.976	6%	-100,4%
Encargos do consumidor	55.268	0,8%	49.611	1%	11,4%
Contribuição de iluminação pública	46.562	0,7%	24.480	1%	90,2%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	121.472	1,7%	88.588	2%	37,1%
Participação nos lucros de empregados	84.292	1,2%	80.578	2%	4,6%
Instrumentos financeiros derivativos	14.915	0,2%	19.946	0%	-25,2%
Valores a pagar da recuperação judicial	17.116	0,2%	8.544	0%	100,3%
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	47.236	0,7%	53.954	1%	-12,5%
Plano de aposentadoria e pensão	2.539	0,0%	-	0%	100,0%
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	-	0%	N/A
Outras contas a pagar	1.642.218	23,1%	561.075	14%	192,7%
	<u>7.104.809</u>	<u>27,8%</u>	<u>4.074.347</u>	<u>23%</u>	<u>74,4%</u>
Não circulante					
Fornecedores	13.719	0,1%	-	0,0%	100,0%
Empréstimos e financiamentos	4.561.442	37,7%	2.978.665	38,9%	53,1%
Debêntures	4.170.885	34,5%	2.793.186	36,4%	49,3%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Impostos e contribuições a recolher	38.131	0,3%	38.236	0,5%	-0,3%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	844.921	7,0%	184.702	2,4%	357,5%
Impostos e contribuições a recolher diferidos	200.075	1,7%	13.976	0,2%	1331,6%
Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas	976.825	8,1%	425.089	5,5%	129,8%
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	70.801	0,6%	-	0,0%	100,0%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	218.622	1,8%	156.374	2,0%	39,8%
Valores a pagar da recuperação judicial	814.254	6,7%	965.523	12,6%	-15,7%
Plano de aposentadoria e pensão	43.740	0,4%	43.216	0,6%	1,2%
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	-	0,0%	N/A
Outras contas a pagar	130.269	1,1%	67.034	0,9%	94,3%
	<u>12.083.684</u>	<u>47,3%</u>	<u>7.666.001</u>	<u>43,8%</u>	<u>57,6%</u>
Patrimônio líquido					
Capital social	2.375.353	44,2%	2.227.021	47%	6,7%
Reservas de capital	60.780	1,1%	59.150	1%	2,8%
Reservas de lucros	2.373.104	44,2%	2.524.802	53%	-6,0%
Ajuste de avaliação patrimonial	(22.263)	-0,4%	(22.262)	0%	0,0%
Outros resultados abrangentes	(2.255)	0,0%	(2.626)	0%	-14,1%
Lucros acumulados	583.682	10,9%	-	0%	100,0%
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia	5.368.401	84,3%	4.786.085	83%	12,2%
Participação dos acionistas não controladores	1.001.641	15,7%	962.019	17%	4,1%
Total do patrimônio líquido	<u>6.370.042</u>	<u>24,9%</u>	<u>5.748.104</u>	<u>32,9%</u>	<u>10,8%</u>

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

		100,0			
Total do passivo	25.558.535	%	17.488.452	100%	46,1%

Ativo circulante

O ativo circulante da Companhia passou de R\$ 7.494 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 9.430 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 25,8%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente por:

Caixa e equivalentes de caixa

Pela captação dos recursos no montante de R\$ 185 milhões decorrentes da 1ª emissão de notas promissórias e de R\$ 185 milhões da 1ª emissão de debêntures da controlada indireta SP07 e pela 1ª. Emissão de nota promissória, no montante de R\$ 405 milhões na controlada indireta SP08.

Investimento de Curto Prazo

Investimento de Curto Prazo, passou de R\$ 919 mil em 2017 para R\$ 0 em dezembro de 2018, representando variação negativa de 100% decorrente do resultado de adequação à política de investimentos do grupo Equatorial Energia, migrando os recursos de investimento de curto prazo (Fundos de Investimentos Exclusivos do Grupo Equatorial Energia) para caixa e equivalentes de caixa. Estas aplicações apesar de atenderem anteriormente às premissas do CPC 03 (R2), quanto à classificação como caixa e equivalentes de caixa, estavam classificadas como investimentos de curto prazo, pois não havia a expectativa da Administração em utilizar estes recursos na gestão de caixa da Companhia.

Contas a Receber de Clientes

Contas a receber de clientes, passou de R\$ 2.439 milhões em 2017 para R\$ 2.938 milhões em dezembro de 2018, representando variação positiva de 20,4%. Variação decorrente dos saldos nas rubricas de contas a receber de consumidores faturados e parcelamentos, que refletem a melhora na arrecadação, ocasionada pelo aumento das ações de cobrança e negociações dos débitos dos clientes inadimplentes com mais de cinco faturas das controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ.

Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros

Variação decorrente do aumento dos custos em 2018 com o efeito disponibilidade e exposição financeira, resultantes dos custos repassados às distribuidoras para atendimento do mercado, afetado diretamente pelo acionamento de térmicas cujo preço de geração é superior ao PLD. Para exposição financeira, o aumento teve como fato as diferenças de PLD entre os submercados. Acrescenta-se a variação do período, o efeito gerado pelas recontabilizações do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova – MCSD.

Ativo financeiro da concessão

Aumento de 100%, decorrente do saldo de aquisição da controlada INTESA.

Impostos e contribuições a recuperar

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Impostos e contribuições a recuperar passou de R\$ 117 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 155 milhões representando um aumento de 32,7%. A variação ocorreu principalmente pela publicação do Acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário do STF, em sede de repercussão geral, de forma favorável à tese da controlada EQUATORIAL MARANHÃO, que também obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado em outubro de 2018. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, a Companhia Constituiu um ativo referente a PIS/COFINS a recuperar, e constituiu um passivo relativo ao ressarcimento a seus consumidores. A Companhia registrou R\$ 84.266 PIS/COFINS como dedução da receita bruta, e R\$ 111.806 incidente sobre a receita de atualização (Resultado Financeiro).

Ativo não circulante

O ativo não circulante da Companhia passou de R\$ 9.994 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 16.076 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 60,9%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente por:

Contas a Receber de Clientes

Contas a receber de clientes passou de R\$ 613 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 968 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando variação positiva de 57,8% principalmente em decorrência de negociações dos débitos dos clientes inadimplentes da controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ com mais de cinco faturas, refletindo um aumento na conta de Parcelamento de Débitos.

Ativo financeiro da concessão

Ativo financeiro da concessão passou de R\$ 3.225 milhões em 31 de dezembro 2017 para R\$ 4.167 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando variação de 29,2% decorrente principalmente dos investimentos realizados pelas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ no exercício, para fazer frente ao crescimento observado em suas concessões e da infraestrutura em construção da concessão que corresponde ao direito estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica das controladas indiretas SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06, SP07, SP08 e INTESA.

Ativos contratuais

Variação referente à adoção do CPC 47 - Receita de contrato com cliente, onde os ativos contratuais (infraestrutura em construção) representados pelos bens vinculados à concessão, durante o período de construção ou de melhoria, foram reclassificados da rubrica de ativo intangível da concessão para ativo contratual.

Impostos e contribuições a recuperar

Variação de 906,8% decorrente principalmente da constituição de um ativo referente a PIS/COFINS a recuperar de R\$ 756.449, baseada na opinião de seus assessores jurídicos após publicação do Acórdão do julgamento do Recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

Outros créditos a receber

Variação de 95,9% referente principalmente pelo adiantamento a fornecedores, representando decorrente das contratações de serviços diversos para construção do

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

imobilizado em andamento das controladas indiretas Equatorial Transmissora SPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Intangível

O ativo intangível passou de R\$ 4.931 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 6.050 milhões em 31 de dezembro de 2018 decorrente de investimentos realizados pelas Controladas no exercício, para fazer frente ao crescimento observado em suas concessões de distribuição e transmissão de energia elétrica e pelo saldo de aquisição da controlada CEPISA em 31 de dezembro de 2018.

Passivo circulante

O passivo circulante da Companhia passou de R\$ 4.074 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 6.442 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 26,4%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente por:

Fornecedores

Fornecedores passou de R\$ 1.185 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 1.539 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando variação positiva 29,9% decorrente, principalmente pelas contratações de serviços diversos para construção do imobilizado em andamento das controladas indiretas Equatorial Transmissora SPE 2, 3, 5, 6, 7, 8 e pela contratação de serviços oriundos, principalmente, da alteração de controle acionário da controlada CEPISA para a Equatorial Energia S.A, como consultoria, honorários advocatícios, indenizações, hospedagem, alimentação, entre outros.

Empréstimos e financiamentos e Debêntures

Empréstimos e financiamentos passou de R\$ 985 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 2.298 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando variação positiva de 133,4% e de debêntures que passou de R\$ 214 milhões para R\$ 505 milhões gerando variação positiva de 136,4% decorrente da captação de recursos no montante de R\$ 185 milhões decorrentes da 1ª emissão de notas promissórias e de R\$ 185 milhões da 1ª emissão de debêntures da controlada indireta SP07, pela 1ª. Emissão de nota promissória, no montante de R\$ 405 milhões na controlada indireta SP08 e R\$ 825 milhões referente à 2ª. emissão de nota promissória e R\$ 448 milhões referente a 3ª emissão de debêntures da Controladora Equatorial Energia.

Passivo não circulante

O passivo não circulante da Companhia passou de R\$ 7.666 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 12.511 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 63,2%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente, por:

Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos passou de R\$ 2.979 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 4.561 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando variação positiva de 53,1% decorrente principalmente da emissão de notas promissórias nas controladas indiretas SPEs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que se destinam à gestão ordinária dessas controladas, com o objetivo de cobrir a necessidade de capital de giro.

Debêntures

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Debêntures passou de R\$ 2.793 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 4.171 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando uma variação positiva de 49,3% decorrente de captações nas controladas indiretas SPEs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 terceira emissão de debêntures no montante total de R\$ 448 milhões da controladora Equatorial Energia.

Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórias

Variação positiva de 79,5% passando de R\$ 425 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 763 milhões em 31 de dezembro de 2018. Variação decorrente principalmente da consolidação do saldo de aquisição da controlada CEPISA em 31 de dezembro de 2018.

PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores

Variação de 100% referente ao acórdão do julgamento publicado pelo Supremo Tribunal Federal - STF do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão geral, de forma favorável à tese das controladas EQUATORIAL MARANHÃO e CEPISA que também obteve decisão judicial favorável com trânsito em julgado em outubro de 2018. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, a Companhia constituiu passivo considerando que a Companhia repassa aos seus consumidores os efeitos tributários incidentes sobre as faturas de energia elétrica dos últimos 10 anos. A restituição aos consumidores dependerá do efetivo aproveitamento do crédito, em uma expectativa de prazo de aproximadamente 46 meses.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Companhia passou de R\$ 5.748 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 6.553 milhões em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de 14%. Referida variação ocorreu, principalmente: (i) pela integralização de capital no montante de R\$ 148 milhões, o qual passou de R\$ 2.227 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 2.375 milhões em 31 de dezembro de 2018; e (ii) principalmente, pela constituição da reserva de lucros o qual passou de R\$ 2.525 em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 3.210 em 31 de dezembro de 2018.

Comparação das Principais Contas Patrimoniais Consolidadas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

	Consolidado				
	31/12/2017	%AV	31/12/2016	%AV	%AH
Em milhares de R\$, exceto %					
Ativo					
Circulante					
					353,1
Caixa e equivalentes de caixa	4.172.474	23,9%	920.784	6,5%	%
					-
			2.137.13	15,0	100,0
Investimentos de curto prazo	919	0,0%	5	%	%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

			2.292.10	16,1	
Contas a receber de clientes	2.439.478	13,9%	4	%	6,4%
					122,0
Contas a receber – bandeira tarifária	8.763	0,1%	3.947	0,0%	%
Aquisição de combustível - conta CCC	77.895	0,4%	64.738	0,5%	20,3%
Serviços pedidos	195.802	1,1%	133.605	0,9%	46,6%
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	100.414	0,6%	-	0,0%	N/A
Depósitos judiciais	15.245	0,1%	31.839	0,2%	-52,1%
					-
					100,0
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	1.242	0,0%	%
Estoques	15.934	0,1%	19.987	0,1%	-20,3%
Impostos e contribuições a recuperar	117.137	0,7%	105.000	0,7%	11,6%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	156.064	0,9%	127.909	0,9%	22,0%
					117,5
Outros créditos a receber	194.075	1,1%	89.242	0,6%	%
			5.927.53	41,7	
	7.494.200	42,9%	2	%	26,4%
Não circulante					
Contas a receber de clientes	613.431	3,5%	372.004	2,6%	64,9%
Aquisição de combustível - conta CCC	101.311	0,6%	93.306	0,7%	8,6%
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	120.021	0,7%	-	0,0%	100,0
					%
Sub-rogação da CCC - valores aplicados	8.466	0,0%	65.284	0,5%	-87,0%
Depósitos judiciais	141.566	0,8%	165.018	1,2%	-14,2%
Instrumentos financeiros derivativos	48.720	0,3%	-	0,0%	N/A
Impostos e contribuições a recuperar	130.747	0,7%	130.636	0,9%	0,1%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	45.561	0,3%	42.833	0,3%	6,4%
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	8.401	0,0%	-	0,0%	N/A

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros créditos a receber	187.836	1,1%	66.965	0,5%	180,5%
Ativo financeiro da concessão	3.224.622	18,4%	2.602.224	18,3%	23,9%
Investimentos	422.063	2,4%	96.322	0,7%	338,2%
Imobilizado	10.661	0,1%	8.755	0,1%	21,8%
Intangível	4.930.846	28,2%	4.648.641	32,7%	6,1%
	9.994.252	57,1%	8.291.988	58,3%	20,5%
Total do ativo	17.488.452	100,0%	14.219.520	100%	23,0%

Consolidado

Em milhares de R\$, exceto %	31/12/2017	%AV	31/12/2016	%A V	%AH
Passivo					
Circulante					
Fornecedores	1.185.038	6,8%	943.283	7%	25,6%
Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	40.071	0,2%	33.330	0%	20,2%
Empréstimos e financiamentos	984.578	5,6%	868.211	6%	13,4%
Debêntures	213.812	1,2%	118.740	1%	80,1%
Impostos e contribuições a recolher	476.712	2,7%	357.041	3%	33,5%
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	23.384	0,1%	9.306	0%	151,3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	263.976	1,5%	195.911	1%	34,7%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Encargos do consumidor	49.611	0,3%	28.748	0,2%	72,6%
					-
Contribuição de iluminação pública	24.480	0,1%	42.101	0%	41,9%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	88.588	0,5%	69.029	0,5%	28,3%
Participação nos lucros de empregados	80.578	0,5%	76.559	0,5%	5,2%
Instrumentos financeiros derivativos	19.946	0,1%	-	0%	N/A
					-
Valores a pagar da recuperação judicial	8.544	0,0%	96.409	0,7%	91,1%
					-
Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórias	53.954	0,3%	86.222	0,6%	37,4%
					-
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	71.524	1%	100,0%
					3,0%
Outras contas a pagar	561.075	3,2%	419.891	3,0%	33,6%
					23,3%
	4.074.347	%	3.416.305	24%	19,3%
Não circulante					
		17,0%		15,6%	34,3%
Empréstimos e financiamentos	2.978.665	%	2.217.653	%	%
		16,0%			71,4%
Debêntures	2.793.186	%	1.629.727	11%	%
				0,3%	
Impostos e contribuições a recolher	38.236	0,2%	37.316	%	2,5%
					-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	184.702	1,1%	238.395	2%	22,5%
Impostos e contribuições a recolher diferidos	13.976	0,1%	-	0%	N/A
Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórias	425.089	2,4%	455.527	3,2%	-6,7%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

					-
Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	-	0,0%	1.501	0%	100,0%
Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	156.374	0,9%	153.334	1%	2,0%
				6,4	
Valores a pagar da recuperação judicial	965.523	5,5%	912.337	%	5,8%
				0,3	12,5
Plano de aposentadoria e pensão	43.216	0,2%	38.412	%	%
					-
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	31.278	0%	100,0%
					-
Outras contas a pagar	67.034	0,4%	216.048	2%	69,0%
		43,8			29,2
	7.666.001	%	5.931.528	42%	%
Patrimônio líquido					
		12,7			12,4
Capital social	2.227.021	%	1.981.985	14%	%
				0,4	
Reservas de capital	59.150	0,3%	54.959	%	7,6%
		14,4			25,6
Reservas de lucros	2.524.802	%	2.009.845	14%	%
				-	
Ajuste de avaliação patrimonial	(22.262)	0,1%	(22.262)	0,2%	0,0%
					396,4
Outros resultados abrangentes	(2.626)	0,0%	(529)	0%	%
		0,0%	-	0%	N/A
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia	4.786.085	27,4%	4.023.998	28%	18,9%
Participação dos acionistas não controladores	962.019	5,5%	847.689	6%	13,5%
		32,9		34,3	18,0
Total do patrimônio líquido	5.748.104	%	4.871.687	%	%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	17.488.45	100,	14.219.52	100	23,0
Total do passivo	2	0%	0	%	%

Ativo circulante

O ativo circulante da Companhia passou de R\$5.927 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$7.494 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 26,4%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente por:

Caixa e equivalentes de caixa

Pela captação dos recursos no montante de R\$1.000 milhões decorrentes da 8ª emissão de debêntures no valor de R\$500 milhões e pela 1ª emissão de notas promissórias de R\$500 milhões ambas na controlada EQUATORIAL MARANHÃO.

Investimento de Curto Prazo

Investimento de Curto Prazo, passou de R\$2.137 milhões em 2016 para R\$919 milhões em dezembro de 2017, representando variação negativa de 100% decorrente do resultado de adequação à política de investimentos do grupo Equatorial Energia, migrando os recursos de investimento de curto prazo (Fundos de Investimentos Exclusivos do Grupo Equatorial Energia) para caixa e equivalentes de caixa. Estas aplicações apesar de atenderem anteriormente às premissas do CPC 03 (R2), quanto à classificação como caixa e equivalentes de caixa, estavam classificadas como investimentos de curto prazo, pois não havia a expectativa da Administração em utilizar estes recursos na gestão de caixa da Companhia.

Contas a Receber de Clientes

Contas a receber de clientes, passou de R\$2.292 milhões em 2016 para R\$2.439 milhões em dezembro de 2017, representando variação positiva de 6,4%, dos saldos nas rubricas de contas a receber de consumidores faturados e parcelamentos, referem-se respectivamente, a melhora na arrecadação ocasionada pelo aumento das ações de cobrança; e negociações dos débitos dos clientes inadimplentes com mais de cinco faturas das controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ.

Ativo não circulante

O ativo não circulante da Companhia passou de R\$8.292 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$9.994 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 20,5%.

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente por:

Contas a Receber de Clientes

Contas a receber de clientes passou de R\$372 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$613 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando variação positiva de 64,9% principalmente em decorrência de negociações dos débitos dos clientes inadimplentes da controlada EQUATORIAL PARÁ com mais de cinco faturas, refletindo um aumento na conta de Parcelamento de Débitos.

Ativo financeiro da concessão

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo financeiro da concessão passou de R\$2.602 milhões em 31 de dezembro 2016 para R\$3.225 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando variação de 23,9% decorrente de investimentos realizados pela Companhia no exercício, para fazer frente ao crescimento observado em suas concessões.

Investimento

O investimento passou de R\$96 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$422 milhões em 31 de dezembro de 2017 decorrente de aquisição da participação em 51% do capital social total da Integração Transmissora de Energia S.A. - INTESA no valor de R\$287 milhões, bem como no aumento de capital das Transmissoras SPEs e Equatorial Transmissão no montante de R\$204 milhões.

Intangível

O ativo intangível passou de R\$4.649 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$4.931 milhões em 31 de dezembro de 2017 decorrente de investimentos realizados pela Companhia no exercício, para fazer frente ao crescimento observado em suas concessões.

Passivo circulante

O passivo circulante da Companhia passou de R\$3.416 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$4.074 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando uma redução de 19,3%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu principalmente por:

Fornecedores

Fornecedores passou de R\$943 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$1.185 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando variação positiva 25,6% decorrente, principalmente, pelo aumento do preço médio das despesas com compra de energia devido ao reajuste dos contratos de CCEAR celebrados com os geradores, assim como com o pagamento do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova. As despesas de compra de energia no curto prazo tiveram influências em virtude do PLD médio de 2017, que foi liquidado no valor médio de R\$ 201,66 e R\$ 255,66, sendo em 2016 o PLD médio praticado de R\$ 82,75 e R\$102,85 nas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ respectivamente. Outro fator relevante que elevou a despesa no suprimento de energia elétrica foi o pagamento referente ao risco hidrológico, que a geração realizada média para 2017 de 79,3%, sendo a diferença valorada para 95% da garantia física até agosto e 90% da garantia física valorada o ao PLD médio. Em 2016 a geração realizada média foi de 87%.

Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos passou de R\$868 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$985 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando variação positiva de 13,4% decorrente de encurtamento no perfil de vencimento dos empréstimos e financiamentos da Companhia.

Dividendos e juros sobre capital próprio

Dividendos e juros sobre capital próprio passou de R\$196 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$264 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando variação positiva 34,7% decorrente do aumento no valor anunciado pela Companhia.

Passivo não circulante

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O passivo não circulante da Companhia passou de R\$5.932 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$9.666 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 29,2%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente, por:

Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos passou de R\$2.218 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$2.979 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando variação positiva de 34,3% decorrente da 1ª emissão de notas promissórias de R\$500 milhões da controlada EQUATORIAL MARANHÃO.

Debêntures

Debêntures passou de R\$1.630 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$2.793 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando uma variação positiva de 71,4% decorrente de captações da controlada EQUATORIAL MARANHÃO da 8ª emissão de debêntures em R\$500 milhões bem como a 2ª emissão de debêntures da Companhia.

Patrimônio líquido

O patrimônio líquido da Companhia passou de R\$4.872 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$5.748 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 18%. Referida variação ocorreu, principalmente: (i) pela integralização de capital no montante de R\$246 milhões, o qual passou de R\$1.981 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$2.227 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando uma variação positiva de 12,4%; e (ii) principalmente, pela constituição da reserva de lucros o qual passou de R\$2.010 em 31 de dezembro de 2016 para R\$2.525 em 31 de dezembro de 2017.

Comparação das Principais Contas de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

Em milhares de R\$, exceto %	Consolidado		
	31/12/2019	31/12/2018	Variação
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	(651.155)	1.839.009	-135%
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento	(5.769.955)	(2.384.019)	142%
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	3.462.323	1.116.526	210%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Atividades Operacionais****Ajustes não caixa**

Variação decorrentes ao aumento do lucro do exercício devido ao efeito da adoção do CPC47/IFRS15 em suas controladas indiretas, SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06, SP07 E SP08 e de sua controlada direta INTESA e por consequência ocorreu em igual proporção a constituição de IR/CS e PIS/COFINS difereidos.

Variações ativos e passivos

Principal variação devido a Aquisições no ativo contratual decorrente a constituição de ativos oriundos de contratações de serviços diversos para construção do imobilizado em andamento das controladas indiretas Equatorial Transmissora SPE 2, 3, 5, 6, 7, 8 e pela contratação de serviços oriundos, principalmente, da alteração de controle acionário da controlada Equatorial Alagoas para a Equatorial Energia S.A, como consultoria, honorários advocatícios, indenizações, hospedagem, alimentação, entre outros.

Atividades de Investimento

Principal variação relativa a adoção dos ativos contratuais conforme determina o CPC 47 - Receita de contrato com cliente, onde os ativos contratuais (infraestrutura em construção) representados pelos bens vinculados à concessão, durante o período de construção ou de melhoria.

Atividades de Financiamento

Variação decorrente principalmente: (i) da antecipação da liquidação de dívidas das controladas, aumento nos dividendos pagos no exercício e aumento na captação de recursos no montante de R\$ 185 milhões decorrentes da 1ª emissão de notas promissórias e de R\$ 185 milhões da 1ª emissão de debêntures da controlada indireta SP07, pela 1ª. Emissão de nota promissória, no montante de R\$ 405 milhões na controlada indireta SP08 e R\$ 825 milhões referente à 2ª. emissão de nota promissória e R\$ 448 milhões referente a 3ª emissão de debêntures da Controladora Equatorial Energia. (ii) Em 2016, a Companhia possuía R\$ 2.137.135 em fundos de investimentos, os quais, durante o exercício foram resgatadas e aplicados em caixas e equivalentes a caixa, restando o saldo, em 2017, no montante de R\$ 919. No exercício de 2018, ocorreram aplicações em fundos, em montante bem inferior no valor de R\$ 37.655. Desta forma, a variação relevante no grupo de investimento deve-se ao resgates de aplicações efetuados no exercício de 2017.

Comparação das Principais Contas de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

	Consolidado		
Em milhares de R\$, exceto %	31/12/2018	31/12/2017	Variação

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	1.839.009	1.057.111	74%
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento	(2.384.019)	628.673	-167%
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	1.116.526	1.565.906	161%

Atividades Operacionais**Ajustes não caixa**

Variação decorrentes nas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e CEPISA referente a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS com efeito no resultado do exercício no montante de R\$ 187.379

Na controlada CEPISA houve o cálculo do ajuste a valor presente da dívida RGR (custo de 5% a.a.), utilizando taxas médias de mercado de CDI + 6,675% a.a. para financiamentos com prazos de 30 anos, resultou em um ajuste de R\$ 675 milhões no exercício.

Aumento na Provisão para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios decorrente da atualização das provisões para contingências no montante de R\$ 241.662, decorrente principalmente da controlada CEPISA no valor de R\$ 199.398, a alteração no cálculo da atualização destas provisões foi decorrente da mudança de práticas contábeis devido à alteração de controle acionário para a Equatorial Energia S.A.:

Variações ativos e passivos**Aquisição de combustível - conta CCC**

A principal variação decorreu da controlada EQUATORIAL PARÁ que detém, em 31 de dezembro de 2018, créditos junto à CCC no montante de R\$ 171.218 (R\$ 179.206 em 31 de dezembro de 2017). Os valores, classificados como circulante, estão sendo recebidos dentro dos prazos estabelecidos, todavia os do não circulante aguardam o encerramento da fiscalização da ANEEL, iniciada através do Ofício nº 530/2016 - SFF (Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira). Os créditos supracitados estão registrados pelo valor histórico, não constam registros de encargos pelo atraso nos repasses.

Fornecedores

Em fornecedores a variação é decorrente principalmente pelas contratações de serviços diversos para construção do imobilizado em andamento das controladas indiretas Equatorial Transmissora SPE 2, 3, 5, 6, 7, 8 e pela contratação de serviços oriundos, principalmente, da alteração de controle acionário da controlada CEPISA para a Equatorial Energia S.A, como consultoria, honorários advocatícios, indenizações, hospedagem, alimentação, entre outros.

Atividades de Investimento

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Principal variação relativa a adoção dos ativos contratuais conforme determina o CPC o CPC 47 - Receita de contrato com cliente, onde os ativos contratuais (infraestrutura em construção) representados pelos bens vinculados à concessão, durante o período de construção ou de melhoria.

Atividades de Financiamento

Variação decorrente principalmente: (i) da antecipação da liquidação de dívidas das controladas, aumento nos dividendos pagos no exercício e aumento na captação de recursos no montante de R\$ 185 milhões decorrentes da 1ª emissão de notas promissórias e de R\$ 185 milhões da 1ª emissão de debêntures da controlada indireta SP07, pela 1ª. Emissão de nota promissória, no montante de R\$ 405 milhões na controlada indireta SP08 e R\$ 825 milhões referente à 2ª. emissão de nota promissória e R\$ 448 milhões referente a 3ª emissão de debêntures da Controladora Equatorial Energia. (ii) Em 2016, a Companhia possuía R\$ 2.137.135 em fundos de investimentos, os quais, durante o exercício foram resgatadas e aplicados em caixas e equivalentes a caixa, restando o saldo, em 2017, no montante de R\$ 919. No exercício de 2018, ocorreram aplicações em fundos, em montante bem inferior no valor de R\$ 37.655. Desta forma, a variação relevante no grupo de investimento deve-se ao resgates de aplicações efetuados no exercício de 2017.

Comparação das Principais Contas de Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

Em milhares de R\$, exceto %	Consolidado		Variação
	31/12/2017	31/12/2016	
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	1.057.111	867.699	22%
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento	628.673	(944.426)	-167%
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	1.565.906	599.645	161%

Atividades Operacionais**Ajustes não caixa**

Aumento nas variações monetárias em decorrência do aumento do dólar em 1,5% nos encargos da dívida em virtude das novas captações realizadas no período, variando de R\$156 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R\$491 milhões em 31 de dezembro de 2017.

Redução dos rendimentos sobre aplicações financeiras em virtude do resultado da adequação a política de investimentos do grupo Equatorial Energia, migrando os recursos de investimento

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de curto prazo (Fundos de Investimentos Exclusivos do Grupo Equatorial Energia) para caixa e equivalentes de caixa.

Variações ativos e passivos**Aquisição de combustível - conta CCC**

A principal variação decorreu da controlada EQUATORIAL PARÁ que detém, em 31 de dezembro de 2017, créditos junto à CCC no montante de R\$ 179.206 (R\$ 158.044 em 31 de dezembro de 2016). Os valores, classificados como circulante, estão sendo recebidos dentro dos prazos estabelecidos, todavia os do não circulante aguardam o encerramento da fiscalização da ANEEL, iniciada através do Ofício nº 530/2016 - SFF (Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira). Os créditos supracitados estão registrados pelo valor histórico, não constam registros de encargos pelo atraso nos repasses.

Fornecedores

A principal variação decorreu das despesas com compra de energia em 2017 que tiveram um preço médio maior que no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 devido ao reajuste dos contratos de CCEAR celebrados com os geradores, assim como com o pagamento do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova. As despesas de compra de energia no curto prazo tiveram influências em virtude do PLD médio de 2017, que foi liquidado no valor médio de R\$ 201,66 e R\$ 255,66, sendo em 2016 o PLD médio praticado de R\$ 82,75 e R\$102,85 nas controladas EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ respectivamente. Outro fator relevante que elevou a despesa no suprimento de energia elétrica foi o pagamento referente ao risco hidrológico, que a geração realizada média para 2017 de 79,3%, sendo a diferença valorada para 95% da garantia física até agosto e 90% da garantia física valorada o ao PLD médio. Em 2016 a geração realizada média foi de 87%.

Atividades de Investimento**Ativo financeiro da concessão - Transmissoras**

Principal variação relativa às constituições dos ativos financeiros da concessão das Transmissoras, no montante de R\$151 milhões.

Investimentos

A variação decorre de aquisição da participação em 51% do capital social total da Integração Transmissora de Energia S.A. - INTESA.

Atividades de Financiamento

Aumento na captação de recursos tendo como principais a emissão da 2ª debêntures da Companhia bem como a 1ª emissão de nota promissória tanto da Companhia quanto da controlada EQUATORIAL MARANHÃO.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Os diretores devem comentar:

a) resultados das operações do emissor, em especial:

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita líquida da Companhia é composta, principalmente, pelo faturamento do consumo de energia dos consumidores das áreas de concessão de nossas 4 distribuidoras de energia (Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas), assim como as receitas aferidas no segmento de Transmissão, através de 8 SPEs e Intesa.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Perdas de Energia

As distribuidoras Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas sujeitam-se a dois tipos de perda de eletricidade: perdas técnicas e perdas comerciais. Perdas técnicas ocorrem no curso ordinário da distribuição de energia elétrica, enquanto perdas comerciais resultam do furto de energia, bem como de fraude, medição errada e erros de emissão de contas. As perdas de energia acarretam a necessidade da Companhia adquirir mais energia para fazer face às suas necessidades de distribuição, ocasionando um aumento dos custos de compra de energia para revenda.

Incentivos Fiscais

Depreciação Acelerada

O art. 31 da Lei nº 11.196/2005, regulamentado pelo Decreto nº 5.988/2006 concedeu o incentivo da depreciação acelerada incentivada, para efeito do cálculo do imposto sobre a renda, para bens adquiridos de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2018, pelas pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM. A depreciação acelerada incentivada consiste na depreciação integral, no próprio ano da aquisição do bem.

Tal incentivo foi obtido pela Equatorial Maranhão através da Portaria nº 0043, emitida pela SUDENE, em 27 de abril de 2007. Nos termos da Portaria MIN nº 1.211, emitida em 20 de dezembro de 2006, o Ministério de Integração Nacional relacionou os 217 Municípios do Estado do Maranhão como sendo enquadrados entre as microrregiões menos desenvolvidas a que se refere à Portaria da SUDENE. Dessa forma, a EQUATORIAL MARANHÃO vem utilizando o incentivo para todos os 217 Municípios do Estado do Maranhão.

Na Equatorial Pará tal incentivo foi obtido através da declaração 013/2013, emitida pela SUDAM, em 20 de dezembro de 2013. Nos termos da Portaria MIN nº 1.211, emitida em 20 de dezembro

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

de 2006, o Ministério de Integração Nacional relacionou 141 Municípios do Estado do Pará como sendo enquadrados entre as microrregiões menos desenvolvidas. Dessa forma, a EQUATORIAL PARÁ vem utilizando o incentivo para todos os 141 elencados nessa portaria.

Isenção de 75% do Imposto de Renda

Em 14 de maio de 2007, a Agência para o Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, atual Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, que pertence ao Ministério de Integração Nacional, emitiu o Laudo Constitutivo nº. 0061/2007, que outorga à EQUATORIAL MARANHÃO ampliação do percentual de redução do imposto de renda de 25% para 75% sob a justificativa de modernização total das suas instalações elétricas, com prazo de vigência de 2007 até o ano de 2021.

Em 19 de dezembro de 2013, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, que pertence ao Ministério de Integração Nacional, emitiu o Laudo Constitutivo nº 140/2013, que outorga à EQUATORIAL PARÁ o benefício de redução do imposto de renda de 75%, calculado sobre o imposto de renda apurado na base do lucro da exploração, sob a justificativa de diversificação de empreendimento de infraestrutura, com prazo de vigência de 2013 até o ano de 2022.

A CVM através da Deliberação nº. 555, emitida em 12 de novembro de 2008, aprovou o pronunciamento técnico CPC 07 que trata de subvenções e assistências governamentais, determinando o reconhecimento contábil das subvenções concedidas em forma de redução ou isenção tributária como receita. A lei nº. 11.638/07 extinguiu as reservas de capital e Doações e Subvenção para Investimento e criou a Reserva de Incentivos Fiscais, onde a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

Suspensão do PIS e da COFINS

Em 16 de abril de 2015 foi publicado no Diário Oficial da União - DOU o Ato Declaratório Executivo nº 14 de 1º de abril de 2015 homologando à Equatorial Pará o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, permitindo a suspensão do PIS e da COFINS na aquisição de mercadorias e serviços destinados ao ativo imobilizado pelo período de 5 anos.

Em 04 de agosto de 2017 houve a publicação no DOU dos Atos Declaratórios da Receita Federal que homologaram às Equatoriais Transmissoras SPEs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, permitindo a suspensão do PIS e da COFINS na aquisição de mercadorias e serviços destinados ao ativo imobilizado pelo período de 5 anos, a encerrar em 03 de agosto de 2022.

A Equatorial Transmissora 8 SPE SA teve o benefício homologado por meio do Despacho Decisório nº 358, de 19 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial da União – DOU em 22 de setembro de 2017, tendo sua vigência garantida por 5 anos a contar da data de publicação do Ato Declaratório Executivo correspondente no DOU:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

SPE	Ato Declaratório Executivo
Equatorial Transmissora 1 SPE S.A.	ADE DRF/BSB nº 59, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 2 SPE SA	ADE DRF/BSB nº 56, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 3 SPE SA	ADE DRF/BSB nº 58, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 4 SPE SA	ADE DRF/BSB nº 64, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 5 SPE SA	ADE DRF/BSB nº 60, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 6 SPE SA	ADE DRF/BSB nº 61, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 7 SPE SA	ADE DRF/BSB nº 57, de 01 de agosto de 2017
Equatorial Transmissora 8 SPE SA	Despacho Decisório nº 358, de 19 de setembro de 2017

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

A receita requerida anual, que representa a receita necessária para as distribuidoras manterem o equilíbrio econômico-financeiro, é segregada em 2 parcelas para fins de sua determinação:

Parcela A: Compreende os custos "não-gerenciáveis" das distribuidoras, ou seja, os custos cujo montante e variância estão fora do controle e influência da Companhia, os quais, estão detalhados a seguir:

- CCC – Conta de Consumo de Combustível: Encargo que visa cobrir os custos anuais de geração termelétrica, cujo montante anual é fixado para cada empresa em função do seu mercado e necessidade do uso das usinas termelétricas.
- Taxa de Fiscalização: Encargo que tem a finalidade de constituir a receita da ANEEL para cobertura de suas despesas administrativas e operacionais. Este é fixado anualmente e pago mensalmente.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- PROINFA: Programa de Incentivo a Fontes Alternativas: Encargo para cobertura dos custos da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais elétricas e biomassa. Calculado anualmente pela ANEEL, e pago mensalmente pela Companhia.
- CDE – Conta de Desenvolvimento Energético: Encargo com finalidade de prover recursos para o desenvolvimento e competitividade energética dos estados, bem como, a universalização do serviço de energia elétrica. Seu valor é fixado anualmente pela ANEEL.
- P&D: Pesquisa e Desenvolvimento: Referente à aplicação de 1% da receita operacional líquida anual, sendo no mínimo 0,75% em pesquisa e desenvolvimento e 0,25% em eficiência energética no setor elétrico.

Parcela B: Compreende os custos “gerenciáveis”, que são os custos inerentes as operações de distribuição de energia, estando assim sujeitos ao controle ou influência das práticas de gestão adotadas pela Companhia. Também inclui a remuneração do capital, (o qual é calculado sobre uma base de remuneração de ativos, acrescido da cota de depreciação regulatória), e também um percentual regulatório de receitas irre recuperáveis. O Contrato de Concessão EQUATORIAL PARÁ de distribuição de energia da Companhia estabelece a tarifa inicial e, prescreve os seguintes mecanismos de atualização tarifária:

- Reajuste tarifário anual: Objetiva restabelecer anualmente o poder de compra da receita obtida pela Companhia.
- Representa um ajuste referente às flutuações dos custos da Parcela “A” e a inflação (IGP-M) da Parcela “B” decrescido ou acrescido do Fator “X” (meta de eficiência para o próximo período).
- Revisão tarifária extraordinária: Pode ocorrer a qualquer momento quando acontecer um desequilíbrio econômico-financeiro no acordo de concessão.
- Revisão tarifária periódica: Objetiva analisar, a cada 4 anos, o equilíbrio financeiro econômico da concessão. O processo se dá através da revisão da receita necessária para cobertura dos custos operacionais eficientes e a remuneração adequada sobre os investimentos realizados com prudência.

A revisão tarifária periódica tem seu mecanismo conduzido em 2 etapas. Na primeira etapa, o chamado reposicionamento tarifário, que se baseia na definição da parcela da receita necessária para coberta dos custos operacionais eficientes, dado um nível de qualidade do serviço e uma remuneração sobre os investimentos realizados com

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

prudência. A segunda etapa consiste no cálculo do Fator "X", que estabelece metas de eficiência para o próximo período.

I. EQUATORIAL MARANHÃO:

A receita operacional líquida da EQUATORIAL MARANHÃO, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, atingiu R\$ 3.794 milhões, redução de menos de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida da EQUATORIAL MARANHÃO, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, atingiu R\$ 3.796 milhões, crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao final de agosto de 2018, a EQUATORIAL MARANHÃO passou pelo processo de Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela EQUATORIAL MARANHÃO foi reajustada em média em 16,94%. Essa tarifa é válida pelo período de 28 de agosto de 2018 a 27 de agosto de 2019.

A receita operacional líquida da EQUATORIAL MARANHÃO, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, atingiu R\$3.130 milhões, crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao final de agosto de 2017, a EQUATORIAL MARANHÃO passou pelo processo de Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela EQUATORIAL MARANHÃO foi reajustada em média em 12,88%. Essa tarifa é válida pelo período de 28 de agosto de 2017 a 27 de agosto de 2018.

II. EQUATORIAL PARÁ:

A receita operacional líquida da EQUATORIAL PARÁ, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, atingiu R\$ 5.595 milhões, crescimento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A receita operacional líquida da EQUATORIAL PARÁ, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, atingiu R\$ 5.492 milhões, crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em agosto de 2018, a EQUATORIAL PARÁ passou pelo processo de Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela EQUATORIAL PARÁ foi reajustada em média

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

em 11.75%. Essa tarifa foi válida durante período de 07 de agosto de 2018 a 06 de agosto de 2019.

A receita operacional líquida da EQUATORIAL PARÁ, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, atingiu R\$5.151 milhões, crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em agosto de 2017, a EQUATORIAL PARÁ passou pelo processo de Reajuste Tarifário Anual – RTA, no qual a tarifa praticada pela EQUATORIAL PARÁ foi reajustada em média em 7,19%. Essa tarifa foi válida durante período de 07 de agosto de 2017 a 06 de agosto de 2018.

III. EQUATORIAL PIAUÍ

A receita operacional líquida da EQUATORIAL PIAUÍ, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, atingiu R\$ 3.464 milhões, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

IV. EQUATORIAL ALAGOAS

A receita operacional líquida da EQUATORIAL ALAGOAS, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, atingiu R\$ 2.944 milhões, recuo de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em abril de 2020, a ANEEL concluiu a Revisão Tarifária Extraordinária da Equatorial Alagoas com valor final de Base Regulatória Líquida de R\$ 1,35 bilhão.

V. EQUATORIAL TRANSMISSÃO

A receita operacional líquida da EQUATORIAL TRANSMISSÃO, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, atingiu R\$ 5.270 milhões, alta de 488% em relação ao mesmo período do ano anterior. Atualmente, a Equatorial Energia, através da Equatorial Transmissão, possui 5 lotes de transmissão em estágio pré operacional, 3 lotes operacionais, e 100% de participação direta na Intesa, linha operacional.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor**

Os principais indexadores presentes no plano de negócios do Emissor são o IGP-M, TJLP, CDI e IPCA:

- IGP-M: A companhia possui 2,06% de seu endividamento atrelado ao IGP-M.
- TJLP: A Companhia possui 1,39% de seu endividamento atrelado a TJLP.
- CDI: Todas as aplicações financeiras da EQUATORIAL MARANHÃO e EQUATORIAL PARÁ. A Equatorial possui 52,66% de seu endividamento atrelado ao CDI.
- IPCA: A Companhia possui 31,87% de seu endividamento atrelado a IPCA.
- SELIC: A Companhia possui 2,65% de seu endividamento atrelado à SELIC.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3. Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras

a) introdução ou alienação de segmento operacional

Não se aplica, uma vez que não houve introdução ou alienação de segmento operacional da Companhia e, portanto, os Diretores da Companhia não esperam efeitos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos últimos 3 exercícios sociais e ao exercício corrente.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em dezembro de 2019, a Companhia concluiu a reavaliação do PPA (Purchase Price Allocation) de seus ativos adquiridos recentemente – Intesa, Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas. A realização do valor justo líquido dos ativos adquiridos e passivos assumidos teve os seguintes impactos no EBITDA consolidado da Equatorial Energia: i) R\$ 110 milhões a maior na Equatorial Piauí (melhorando o resultado consolidado); ii) R\$ 192 milhões a maior na Equatorial Alagoas (melhorando o resultado consolidado); iii) R\$ 97 milhões a menor na Intesa (reduzindo o resultado consolidado).

Em 27 de setembro de 2018, a Companhia sagrou-se vencedora no procedimento licitatório, realizado na B3, no processo de aquisição dos 49% restantes do capital social da Integração Transmissora de Energia S.A. – INTESA, com a proposta econômica no valor de R\$ 277.484.856,19.

Em 19 de dezembro de 2017 o Grupo concluiu a aquisição da participação de 51% do capital social total da Integração Transmissora de Energia S.A. - INTESA para a Equatorial Energia, ficando o capital social distribuído da seguinte forma: Equatorial Energia S.A. (51%), Centrais Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE (37%) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF (12%). A data base utilizada no contrato de compra e venda foi 31 de dezembro de 2016, onde a INTESA apresentou um patrimônio no montante de R\$ 403.286.

No exercício de 2017 a INTESA gerou um lucro de R\$ 58.394 e um patrimônio ajustado de R\$ 450.795. Para a aquisição do investimento, a Companhia pagou um montante de R\$ 261.078, mediante transferência bancária no qual gerou um investimento de R\$ 205.676, ágio de R\$ 81.156 e um resultado via equivalência patrimonial de R\$ 24.229, líquido de dividendos distribuídos em 31 de dezembro de 2017 no montante de R\$ 5.552. A Companhia entende que o ágio é justificado pela rentabilidade futura da INTESA e estima concluir a mensuração para a alocação final do preço de compra até 19 de dezembro de 2018.

Em 26 de julho de 2018, a Equatorial Energia S.A. ("Controladora") sagrou-se vencedora no procedimento licitatório na modalidade de leilão ("Leilão"), realizado na forma do edital de leilão nº 2/2018-PPI/PND ("Edital"), para a outorga de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à transferência do controle acionário da Companhia Energética do Piauí - CEPISA. A Controladora ofertou no Leilão o índice 119,00, o qual foi o maior índice combinado de deságio na flexibilização regulatória e outorga. Desde que verificadas as condicionantes

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

previstas no Edital, na data do fechamento, a Controladora adquiriu aproximadamente 89,94% do capital social total e votante da Companhia, em contrapartida ao pagamento de R\$ 45.521,52 (quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ("Eletrobras"). Além da compra da participação acionária, a Controladora também celebrou acordo de acionistas com a Eletrobras e contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica (nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013) com a União ("Operação"). Adicionalmente, de acordo com os termos do edital, a Controladora deverá adquirir eventuais sobras das 74.790.616 ações ordinárias e 3.582.784 ações preferenciais da Companhia, representativas de aproximadamente 10,06%, que serão ofertadas aos empregados e aposentados da CEPISA até a data de 26 de janeiro de 2019. A Controladora aportou cerca de R\$ 720.000 na Companhia, conforme acordo de acionistas. Além disso, será assegurado à Eletrobras o direito de, dentro de 6 meses a contar da data de liquidação da operação, realizar um aumento de capital de forma a aumentar a sua participação societária em até 30% no capital social total da Companhia. Em 17 de outubro de 2018, a Equatorial Energia S.A. assumiu oficialmente o controle da distribuidora de energia do Piauí, CEPISA.

Em 28 de dezembro de 2018, a Companhia sagrou-se vencedora no procedimento licitatório na modalidade de leilão ("Leilão"), realizado na forma do edital de leilão nº 2/2018-PPI/PND ("Edital"), para a outorga de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica associada à transferência do controle acionário da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. – Equatorial Alagoas. A Equatorial Energia S.A. não ofertou no Leilão índice de deságio na flexibilização regulatória e outorga, que representa o quanto a flexibilização tarifária autorizada pela ANEEL e o reconhecimento tarifário relativo aos empréstimos de Reserva Global de Reversão – RGR serão reduzidos por ocasião da assinatura do novo contrato de concessão. Em face do cumprimento de todas as condicionantes e dos termos do Edital, a Companhia efetivou em 27 de fevereiro de 2019, a aquisição de lote com 609.842.801 ações ordinárias e 10.323.535 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal da Equatorial Alagoas, de titularidade da Eletrobras, representativas de aproximadamente 89,94% do seu capital social total, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("Contrato") assinado entre a Companhia e a Eletrobras. Na mesma data, a Companhia firmou Acordo de Acionistas, com a Eletrobras.

c) eventos ou operações não usuais

Vide item 10.3 b) acima.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4. – Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor**

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

2019

A diretoria aplicou inicialmente o CPC 06 (R2)/ IAS 17 – Arrendamentos utilizando a abordagem retrospectiva modificada e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e continuam a ser apresentadas conforme o CPC 06(R1)/IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil e ICPC 03/IFRIC 4 – Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. No início de um contrato, foi avaliado se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia e suas controladas utilizam a definição de arrendamento no CPC 06(R2)/IFRS 16.

Em relação ao ICPC 22/IFRIC 23 – Incertezas sobre o tratamento de tributos sobre o lucro a Diretoria conduziu análises dos tratamentos fiscais que poderiam gerar incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro, mensurando e reavaliando aqueles que potencialmente poderiam expor a Companhia a riscos face à incerteza do seu tratamento tributário. A análise se estendeu aos processos tributários administrativos e judiciais que poderiam incorrer em alteração na apuração dos referidos tributos. Após as análises a companhia não identificou a necessidade de ajustes relacionado ao ICPC 22 em sua Demonstração Financeira. A Companhia possui alguns tratamentos incertos de tributos sobre o lucro para os quais a Administração concluiu que é mais provável que sejam aceitos pela autoridade fiscal do que não, cujo efeito de potenciais contingências estão divulgados na nota explicativa nº 27 - Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios.

2018

A Diretoria aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 , com o resultado da adoção desse CPC, a Companhia adotou as alterações consequentes ao CPC 26/ IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem que as reduções ao valor recuperável dos ativos financeiros sejam apresentadas em linha separada na demonstração do resultado.

O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - Receitas, o CPC 17/IAS 11- Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento.

Com o resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9, a Companhia adotou as alterações consequentes ao CPC 26/ IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem que as reduções ao valor recuperável dos ativos financeiros sejam apresentadas em linha separada na demonstração do resultado. Anteriormente, a abordagem da Companhia era incluir a redução ao valor recuperável de contas a receber em outras despesas.

2017

A Diretoria decidiu pela reclassificação da receita de atualização dos ativos financeiros indenizáveis da concessão, originalmente apresentada sob a rubrica de "Receita Financeira", no resultado financeiro, para o grupo de receitas operacionais, por refletir mais apropriadamente o modelo de seu negócio de distribuição de energia elétrica e propiciar a melhor apresentação quanto a sua posição patrimonial e seu desempenho em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de erro (IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1- Presentation of Financial Statements).

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve efeitos significativos como resultado das alterações em práticas contábeis nos últimos três exercícios sociais.

(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes em às demonstrações financeiras para os exercícios sociais encerrados em de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 – Políticas Contábeis Críticas

A preparação das Demonstrações Financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

A seguir estão listadas apenas as estimativas determinadas pela Administração da Equatorial como mais importantes com base em seu julgamento e na probabilidade de impacto relevante, caso outras estimativas fossem utilizadas em seu lugar. Há outras estimativas e julgamentos que são efetuados, porém para o impacto da alteração ou substituição destas não são esperadas alterações relevantes para as demonstrações financeiras da Equatorial.

As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens apresentados.

As políticas contábeis que podem ter impacto relevante, estão descritas a seguir:

Registro das operações de fornecimento de energia elétrica

As receitas das operações nas controladas da Companhia (Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas) são oriundas do fornecimento de energia elétrica e atividades associadas ao serviço, sendo mensuradas pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida dos impostos e dos eventuais descontos incidentes.

O faturamento de energia elétrica para todos os consumidores é efetuado mensalmente de acordo com o calendário de leitura. A receita não faturada, correspondente ao período entre a data da última leitura e o encerramento do mês, é estimada e reconhecida como receita no mês em que a energia foi consumida.

O processo de reconhecimento da receita é relevante para o desempenho da Companhia.

Devido à complexidade na captura, processamento e registro das transações, bem como a alta dependência dos sistemas de tecnologia envolvidos no reconhecimento da receita da Companhia consideramos esse assunto significativo.

Ativos financeiros da concessão

A parcela dos investimentos realizados e não amortizados até o final da concessão é classificada como ativo financeiro da concessão para as controladas da Companhia, por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente. Os saldos compostos pelos direitos de uso dos bens vinculados ao contrato de serviço de concessão, amortizáveis até o prazo final da concessão são reconhecidos como ativo intangível pelas controladas.

Decorrente da aplicação das Interpretações Técnicas ICPC 01 - (R1) Contratos de Concessão e ICPC 17 - Contratos de Concessão: Evidenciação e da Orientação Técnica OCPC 05 - Contratos de concessão, existe o risco de que a bifurcação entre ativo financeiro e ativo intangível apresente distorções atribuídas a erros nas estimativas preparadas pelas controladas. Adicionalmente, observa-se que o ativo financeiro, que representa a indenização a ser paga pelo Poder Concedente ao final da concessão para o concessionário, por investimentos de bens não reversíveis e não amortizados, deve ser atualizado conforme orientações do Órgão Regulador.

A indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Devido à relevância, complexidade e julgamento utilizados para a mensuração do ativo financeiro da concessão, a Administração da Companhia avalia esta política contábil como crítica.

Provisão para contingências

A Companhia e suas controladas figuram como ré em ações de natureza cíveis, fiscais e trabalhistas. A Companhia exerce julgamento relevante na determinação dos montantes que devem ser reconhecidos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

como provisão para contingências, bem como na divulgação de processos não provisionados, em que a expectativa de perda é considerada como possível e as perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação, portanto, há um julgamento que envolve a mensuração do passivo, onde um resultado desfavorável em tais processos, individualmente ou no agregado, pode ter um efeito relevante nas demonstrações financeiras.

Considerando à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação, mensuração, definição do momento para o reconhecimento e divulgações relacionadas às Provisões e Passivos Contingentes que pode impactar o valor e divulgações desses passivos nas demonstrações financeiras avaliamos esta política contábil como crítica.

Plano de recuperação judicial (Equatorial Pará)

A controlada EQUATORIAL PARÁ ajuizou pedido de recuperação judicial em 2012, com a finalidade de permitir a continuidade da sua atividade econômica. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores. Em dezembro de 2014 o juiz da 13ª. Vara Cível e Empresarial de Belém/PA decretou por encerrada a recuperação judicial da EQUATORIAL PARÁ, com base no que dispõem os artigos 61 e 63 da Lei nº 11.102/05 e diante da manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público. Porém a referida decisão não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de Recursos que ainda restam pendentes de julgamento pelo Tribunal de Justiça. O plano de recuperação judicial possui efeito legal e as obrigações nele estabelecidas devem ser atendidas pela EQUATORIAL PARÁ e por todos os seus credores. A liquidação da dívida da EQUATORIAL PARÁ deve ser plenamente atendida em função de potenciais sanções dos órgãos reguladores, com prazo previsto para encerramento em 2034.

Considerando a complexidade das condições legais do plano de recuperação judicial e ao alongamento das dívidas da EQUATORIAL PARÁ, a relevância dos impactos e divulgações nas demonstrações financeiras e aos julgamentos envolvidos, a Administração da Companhia determina esta política contábil como crítica.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras****a) Os ativos e passivos detidos pela Emissora, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items)**

A Companhia não possui ativos ou passivos que não estejam refletidos nesse formulário e nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Portanto, os Diretores da Companhia entendem que não há itens relevantes não evidenciados em referidas informações financeiras da Companhia.

(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

iv) contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui ativos ou passivos ou outros itens que não estejam refletidos nesse formulário e nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Portanto, os Diretores da Companhia entendem que não há itens relevantes não evidenciados em referidas informações financeiras da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

- a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Emissora**

Não existem ativos ou passivos detidos pela Companhia que não são evidenciados em seu balanço patrimonial, tampouco transações relevantes das quais a Companhia é parte ou que envolvam riscos por conta de participação societária ou contrato.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**b) Natureza e o propósito da operação**

Não existem ativos ou passivos detidos pela Companhia que não são evidenciados em seu balanço patrimonial, tampouco transações relevantes das quais a Companhia é parte ou que envolvam riscos por conta de participação societária ou contrato.

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Emissora em decorrência da operação

Não existem ativos ou passivos detidos pela Companhia que não são evidenciados em seu balanço patrimonial, tampouco transações relevantes das quais a Companhia é parte ou que envolvam riscos por conta de participação societária ou contrato.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de negócios

a) Investimentos

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

A Companhia não adota a prática de divulgar quaisquer projeções.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

I. Equatorial Maranhão

A EQUATORIAL MARANHÃO financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais e internacionais como as do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos de dívida que possuam taxas e prazos adequados.

Os investimentos diretos do Programa Luz Para Todos são financiados com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético ("CDE").

II. Equatorial Pará

A EQUATORIAL PARÁ financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais e internacionais como as do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, do Banco da Amazônia e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

Os recursos para o Programa Luz Para Todos são financiados com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético ("CDE") e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento ("FINISA") da Caixa Econômica Federal.

III. Equatorial Piauí:

A Equatorial Piauí financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais e internacionais como as do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

IV. Equatorial Alagoas:

A Equatorial Alagoas financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais e internacionais como as do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

V. Equatorial Transmissora 1 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 1 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as do Banco do Nordeste – BNB, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

VI. Equatorial Transmissora 2 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 2 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as do Banco do Nordeste – BNB, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

VII. Equatorial Transmissora 3 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 3 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as do Banco do Nordeste – BNB, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

VIII. Equatorial Transmissora 4 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 4 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES , e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

IX. Equatorial Transmissora 5 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 5 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as do Banco do Nordeste – BNB, e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

X. Equatorial Transmissora 6 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 6 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES , e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

XI. Equatorial Transmissora 7 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 7 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as linhas do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) disponibilizada pelo Banco do Brasil , e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

XII. Equatorial Transmissora 8 SPE S/A:

A Equatorial Transmissora 8 SPE financia seus projetos de investimento próprio parte com sua geração própria de caixa e parte através de linhas de financiamento de bancos de fomento nacionais como as linhas do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) disponibilizada pelo Banco do Brasil , e/ou de demais instrumentos de captação dos mercado de capitais e de crédito bancário, tais como debêntures, notas promissórias e outros títulos que possuam taxas e prazos adequados.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos**

Atualmente, a Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento, nem quaisquer desinvestimentos previstos.

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Emissora

Não se aplica, uma vez que a Companhia não divulgou aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.

c) Novos produtos e serviços**(i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas**

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui pesquisas em andamento e já divulgadas relacionadas à novos produtos ou serviços.

(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisa para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui pesquisas em andamento para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento já divulgados relacionadas à novos produtos ou serviços.

(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui gastos com desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 Outros fatores com influência relevante

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.